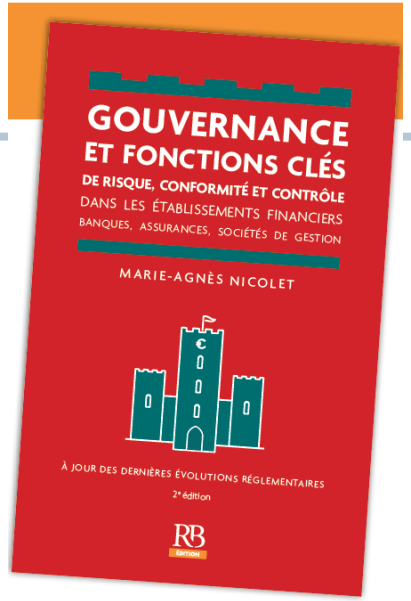
Formation

en matière de réglementation bancaire, gestion des risques et contrôle interne pour les administrateurs et dirigeants

Formation 10 octobre 2018



Marie-Agnès NICOLET
Regulation Partners
Présidente fondatrice
35, Boulevard Berthier 75017 Paris
marieagnes.nicolet@regulationpartners.com
+33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

© Regulation Partners

Sommaire

regulation partners

I – Etude et portée de la réglementation applicable en matière bancaire et financière

1/ Les principales instances internationales
2/ Le cadre réglementaire européen
3/ Le cadre réglementaire français

II - Les règles en matière de gouvernance

III - Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

IV – Les reportings réglementaires

© Regulation Partners

I – Etude et portée de la règlementation applicable en matière bancaire et financière

1/ Les principales instances internationales

© Regulation Partners

1. Les principales instances internationales

regulation partners

IOSCO
International Organization of Securities Commission

FSB
Financial Stability Board / Conseil de stabilité financière

Comité de Bâle

IAIS
The International Association of Insurance Supervisors

Joint Forum

© Regulation Partners

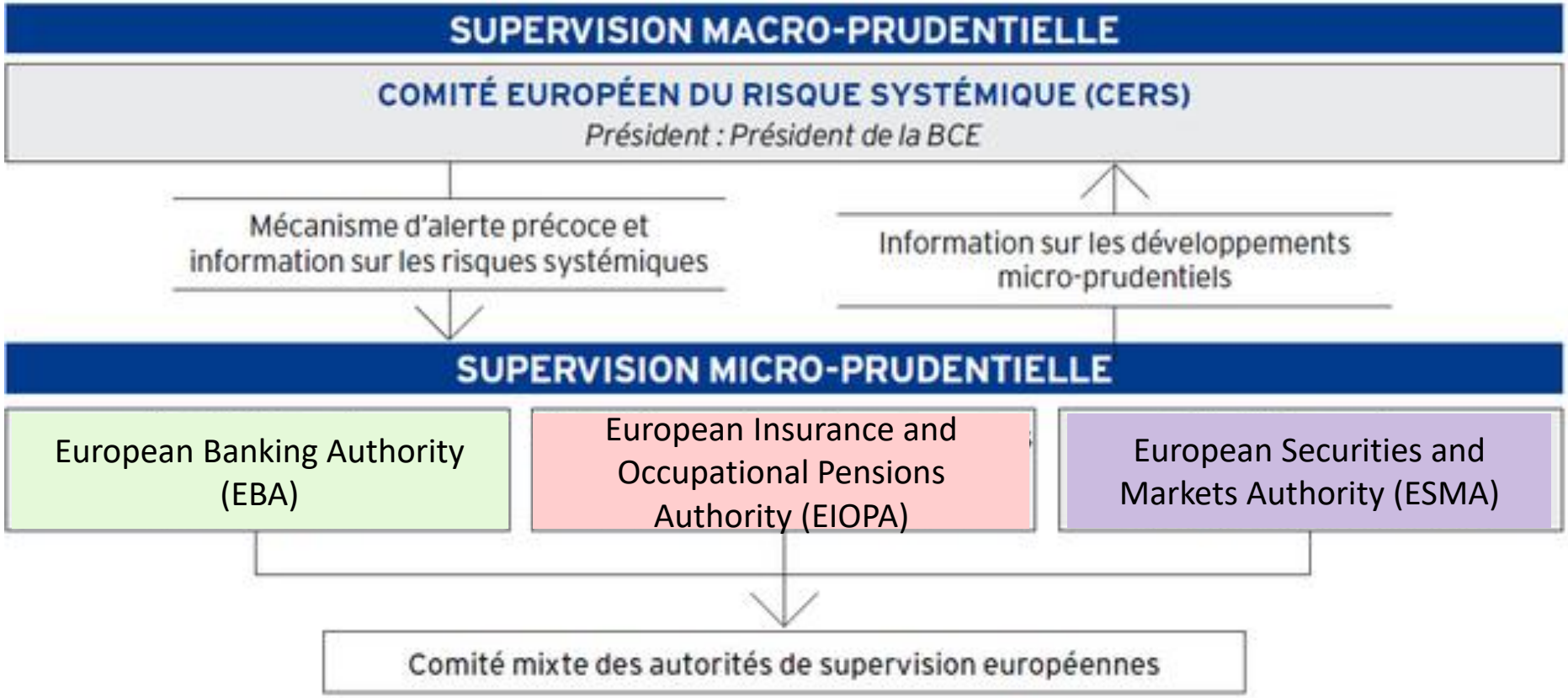
I – Etude et portée de la réglementation applicable en matière bancaire et financière

2/ Le cadre réglementaire européen

© Regulation Partners

2. Le cadre réglementaire européen

- Les organes constitutifs du SESF, système européen de supervision financière



Source : Rapport annuel de l'ACPR

© Regulation Partners

2. Le cadre réglementaire européen

regulation partners

Mécanismes de transposition des directives et règlements

- De plus en plus, la réglementation en matière financière et de contrôle vient de l'Europe via des directives et des règlements.
- **Les règlements s'appliquent directement dans l'ordre interne ; les directives, quant à elles, doivent être transposées par chaque Etat.**
- Exemple : Normes de solvabilité CRD4

Directive	Règlement (piliers 1 et 3)
Accès à l'activité d'EC	Capital et solvabilité
LPS / Passeport	Liquidité
Pilier 2	Levier
Gouvernance	Grands risques
Sanctions	Publications
Coussin de capital	

© Regulation Partners

regulation partners

La Banque Centrale Européenne (BCE)

La BCE est la banque centrale responsable de la monnaie unique européenne, l'euro. Les missions de la BCE sont aujourd'hui multiples. Si cette dernière a pour mission de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro, et donc la stabilité des prix, dans la zone euro, **elle est depuis le 1er janvier 2014 dotée de nouvelles compétences en matière de surveillance des établissements de crédits systémiques.**

✓ **Les missions de la BCE :**

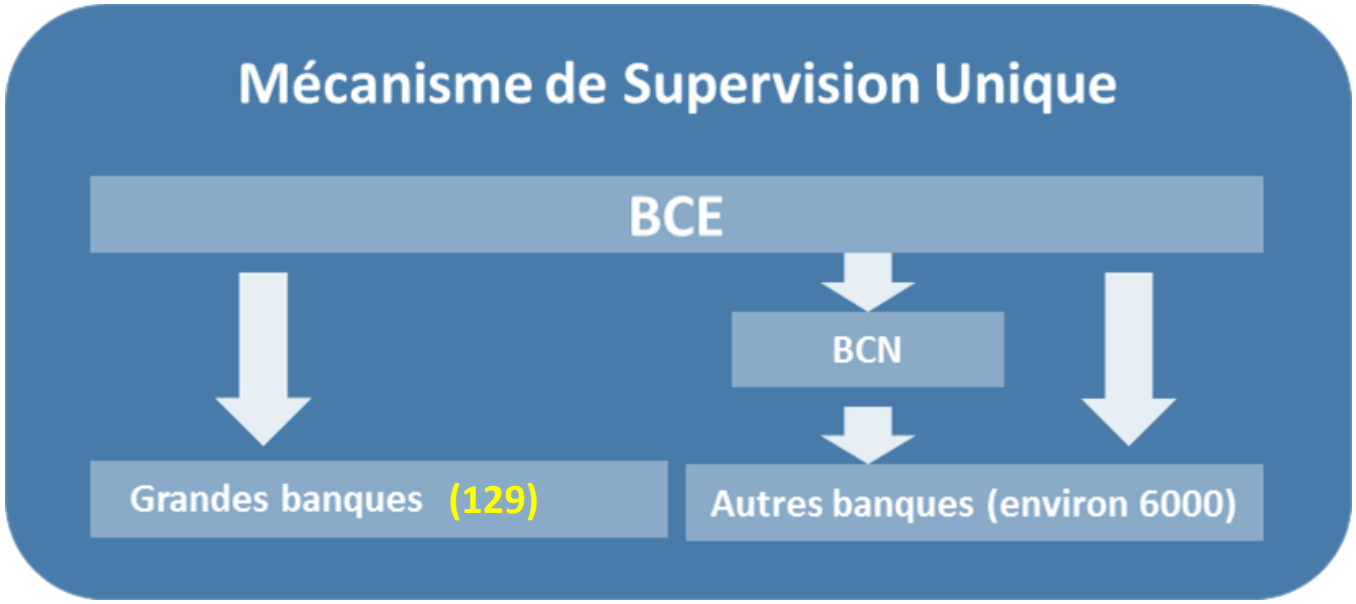
En vertu de l'article 127 §2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est chargée de :

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro ;
- conduire les opérations de change ;
- détenir et gérer les réserves officielles de change des pays participants (gestion de portefeuille) ;
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

© Regulation Partners

Mécanisme de supervision de la BCE

Le **MSU** fait de la Banque centrale européenne (BCE) le superviseur prudentiel central des établissements bancaires de la zone euro (environ 6000 banques) et des pays non-euro qui décident de participer au MSU.. La principale tâche de la BCE et des autorités de supervision nationales, **La BCE contrôle directement les plus grandes banques tandis que les autorités nationales continuent de superviser les autres banques** coopérant étroitement au sein d'un système intégré, est de vérifier que les banques respectent les règles bancaires européennes et de remédier aux problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.



© Regulation Partners

2. Le cadre réglementaire européen

regulation partners

Mécanisme de supervision de la BCE

La mise en œuvre du MSU repose sur une coopération de la BCE avec les autorités nationales

Quels établissements de crédit sont sous la surveillance de la BCE via le MSU?

- Les EC dont les actifs sont supérieurs à 30 milliards d'euros, ou dont le poids dépasse 20% du PIB ou qui ont bénéficié d'un soutien de la part du FESF (Fonds européen de stabilité financière) ou du MES (mécanisme européen de stabilité)
- La valeur totale de ses actifs est supérieure à 5 milliards et le ratio entre ses actifs ou passifs dans plus d'un Etat membre participant et le total de ses actifs ou passif est supérieur à 20%
- Les 3 principaux établissements de crédit de chaque pays sont d'office placés sous la supervision de la BCE.

129 établissements de crédit (considérés comme des « entités importantes »), représentant environ **82**% des actifs de la zone euro sont placées sous la surveillance prudentielle de la BCE.
Les autres établissements de crédit resteront à la charge des superviseurs nationaux, mais la BCE a aussi le droit d'intervenir auprès de n'importe quelle banque d'un Etat participant au MSU, si elle le juge nécessaire.

© Regulation Partners

I – Etude et portée de la réglementation applicable en matière bancaire et financière

3/ Le cadre réglementaire français

© Regulation Partners

3. Le cadre réglementaire français

regulation partners

Les différentes autorités de tutelle

❖ Un ensemble régulé

- ✓ En matière bancaire uniquement, le pouvoir réglementaire est directement exercé par **le Ministre chargé de l'économie**, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF).
- ✓ Cependant, depuis plusieurs années, **l'ACPR et l'AMF** diffusent également de la doctrine sous forme de positions, recommandations et lignes directrices.

❖ Les organismes professionnels

- ✓ **Tout établissement agréé est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou un organe central** lui-même affilié à l'Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement (AFECEI) :
- ✓ **Les organismes professionnels sont notamment**: la Fédération Bancaire Française (FBF), l'Association française des Sociétés Financières (ASF), l'association française des établissements de paiement et de monnaie électronique (AFEPAME), l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI), l'Association Française de la Gestion financière (AFG)…
- ✓ **L'ensemble de ces organismes professionnels et organes centraux sont affiliés à l'AFECEI qui les représente auprès des pouvoirs publics.**

© Regulation Partners

3. Le cadre réglementaire français

Les différentes autorités de tutelle

❖ Architecture de supervision et de régulation :

	E de crédit/ EI/ EME/EP, Société de financement…	Services d'investissement	SGP
Règlementation	Ministère des finances	AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS AMF	
Compétences consultatives	CCLRF / CCSF		
Agrément	ACPR BANQUE DE FRANCE		
Contrôle			
Commission des sanctions			

© Regulation Partners

3. Le cadre réglementaire français

regulation partners

Les différents types d'établissements régulés

❖ Selon que l'établissement a besoin d'être agréé ou immatriculé :

Agrément nécessaire	Immatriculation nécessaire
Etablissement de crédit (EC), EI, Société de financement, Etablissement de paiement (EP), Etablissements de Monnaie Electronique (EME), Entreprise d'Investissement (EI), Sociétés de Gestion (SGP)	Tous les intermédiaires sont immatriculés à l'ORIAS : CIF, IOBSP, CIP, IFP, IAS

❖ Selon que l'établissement a un statut européen ou local :

Statut européen	Statut local
EC, EP, EME, EI, SGP, certains IOBSP (cf. directive « immobilier »)	CIF, IOBSP, CIP, IFP, IAS, Société de financement

© Regulation Partners

3. Le cadre réglementaire français

regulation partners

Les différents types d'établissements régulés

- Etablissement de crédit: réception de fonds du public, opérations de crédit et moyens de paiement
- Société de financement: pas de réception de fonds du public
- Etablissement de monnaie électronique créé par la directive européenne EME
- Établissement de paiement: créé par la directive DSP, uniquement des services de paiement
  - DSP 2 crée deux nouveaux statuts: Prestataire de services d'information sur les comptes -PSIC et prestataire de services d'initiation de paiement- PSIP
- Entreprise d'investissement: uniquement services d'investissement
- SGP société de gestion de portefeuille (agrément AMF)
- Sociétés d'assurance

Intermédiaires immatriculés à l'ORIAS

- IOBSP intermédiaire en opération de banque et services de paiement
  - Courtier
  - Mandataire non exclusif
  - Mandataire exclusif
  - Mandataire d'IOBSP
- Intermédiaire en assurance
- CIF conseiller en investissements financiers
- CIP conseiller en investissement participatif
- IFP intermédiaire en financement participatif

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur le rôle et les missions de la Banque de France

BANQUE DE FRANCE

- Banque Centrale
- Institut d'émission
- Institut de la république

MISSIONS PRINCIPALES

- Contrôler
- Surveiller
- Conserver et gérer les réserves de change et d'or

AU SERVICE

- des entreprises
- des particuliers

- **Banque Centrale**, la Banque de France mène, dans le cadre de l'Eurosystème, des actions de politique monétaire.
- **Institut d'émission**, la Banque de France produit une partie des billets en euros. Elle garantit la qualité des billets et des pièces utilisés en France.
- **Institution de la République**, la Banque de France rend des services qui contribuent à l'équilibre des relations entre les acteurs économiques : médiation du crédit, traitement du surendettement des particuliers, gestion de fichiers de renseignements.
- La Banque de France est également **garante de :**
  - ✓ **la stabilité monétaire**
  - ✓ **la stabilité financière**
  - ✓ **la sécurité des moyens de paiement**
- La mission de surveillance incombant à la Banque de France, qui lui est confiée par la loi et dans le cadre du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne:
  - ✓ **s'assurer de la sécurité des moyens de paiement scripturaux et de la pertinence des normes applicables en la matière ;**
  - ✓ **veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ;**
  - ✓ **veiller à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.**
- La Banque de France **conserve et gère les réserves en or et en devises de la France**.
- Le réseau de la Banque de France comporte une succursale par département, qui évalue la solidité financière des entreprises.
- Elle traite les situations de surendettement des particuliers. Elle intervient auprès des banques pour permettre à ceux qui en sont privés de disposer d'un compte bancaire.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur le rôle et les missions de l'ACPR :

ACPR

ISSUE DE LA FUSION DE
- L'ACAM
- La Commission Bancaire
- Le CECEI
- Le CEA

MISSIONS PRINCIPALES
- Contrôler
- Donner l'agrément

ETAB. ASSUJETTIS
- Etablissements de crédit
- EI
- Etablissements de paiement, EME, CCP
- Sociétés de financement
- IOBP, IFP, IAS
- Sociétés d'assurance et mutuelles

- L'ACPR prend les décisions d'agrément des établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, ainsi que des entreprises d'investissement.
- Elle est dotée d'une fonction de contrôle et de sanction : elle contrôle le respect de la législation et de la réglementation par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et sanctionne les éventuelles infractions au travers de la Commission des sanctions.
- Elle veille à la qualité de leur situation financière (solvabilité, liquidité).
- Elle contrôle le respect des règles destinées à assurer la protection de la clientèle résultant des dispositions législatives ou réglementaires et des codes de conduite homologués ou approuvés.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur le rôle et les missions de l'AMF

AMF

ISSUE DE LA FUSION DE

- La Commission des opérations de bourse (COB)
- Le Conseil des marchés financiers (CMF)

MISSIONS PRINCIPALES

- Réglementer
- Contrôler
- Donner l'agrément

ORGANISMES ASSUJETTIS

- Marchés financiers
- CCP, PSI
- CIF, CIP
- Sociétés de gestions d'actifs

- L'AMF réglemente et contrôle l'ensemble des opérations financières portant sur des sociétés cotées.
- Elle délivre les agréments des SGP et contrôle l'exercice des activités de services d'investissement et des structures de marché et post marché.
- Elle veille à la protection de l'épargne, au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers et de la bonne information des investisseurs.
- Elle a également un pouvoir de contrôle des PSI et structures de marché et post marché et un pouvoir de sanction (au travers de la Commission des sanctions)

© Regulation Partners

Extrait liste sanctions ACPR

regulation partners

Date	Sanction	Thème	Entité concernée
22/03/2018	8 millions EUR + blâme	LCB-FT	Crédit B (sanction sous forme anonymisée)
26/02/2018	150 000 EUR + blâme	Intermédiaire d'assurance – Obligation d'information – Devoir de conseil	SGP
06/12/2017	700 000 EUR + blâme	LCB-FT – Gel des avoirs- Contrôle interne	National Bank of Pakistan (Succursale France)
18/10/2017	80 000 EUR + blâme	LCB-FT - Classification des risques	DIRHAM Express Limited France
19/07/2017	5 000 000 EUR + blâme	LCB-FT - Tracfin	Société Générale
30/06/2017	2 000 000 EUR + blâme	LCB-FT - Classification des risques	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Atlantique Vendée
30/05/2017	10 000 000 EUR + blâme	LCB-FT - Tracfin	BNP Paribas
18/05/2017	5 millions EUR + blâme	Devoir de Conseil – contrôle Interne	La Banque Postale
30/03/2017	80 000 EUR + blâme	LCB-FT - Tracfin	LEMON WAY
07/02/2017	3 millions EUR + blâme	Protection de la clientèle – Modification de contrats d'assurance	Assurances Crédit Mutuel Nord VIE
28/12/2016	900 000 EUR + blâme	LCB-FT – KYC - Tracfin	Saxo Banque France
22/12/2016	100 000 EUR + avertissement	Intermédiaire d'assurance – Obligation d'information – Devoir de conseil	SANTIANE.FR

Montant (en EUR)	Echelle de couleur
[0 - 10 000[	
[10 000 - 100 000[	
[100 000 - 1 000 000[	
≥1 000 000	
Interdiction d'exercice	

© Regulation Partners

extrait liste sanctions ACPR

regulation partners

Date	Sanction	Thème	Entité concernée
15/12/2016	80 000 EUR + blâme	LCB-FT	Société d'Exploitation Merson
08/12/2016	2,5 millions EUR + blâme	LCB-FT – Classification des risques – Recherche des bénéficiaires assurance vie	AXA France VIE
29/07/2016	1,2 million EUR + blâme	LCB-FT – KYC – Assurance	SKANDIA Life S.A. Succursale France
19/07/2016	300 000 EUR + blâme	Gouvernance – Conflits d'intérêts	Institut prévoyance CREPA
04/07/2016	40 000 EUR + blâme	LCB-FT – Changeur Manuel	Quick Change
19/05/2016	800 000€ + blâme	Droit aux comptes – Services bancaires de base	Société Générale
29/04/2016	150 000 EUR + blâme	LCB-FT	ISBANK AG
14/04/2016	200 000 EUR + avertissement	Formation distribution des contrats d'assurance	UFIFRANCE Patrimoine
11/03/2016	200 000 EUR + avertissement	Règles de gouvernance et de fonctionnement de mutuelles d'assurance	Sociétés C, A et B
16/10/2015	50 000 EUR + blâme	LCB-FT – KYC – Tracfin	Ticket Surf International
24/07/2015	5 000 000 EUR + blâme	LCB-FT KYC – Tracfin – Assurance vie	Generali Vie
20/07/2015	20 000 EUR + blâme	Intermédiation en assurance – devoir de conseil	Vaillance Courtage

Montant (en EUR)	Echelle de couleur
[0 - 10 000[	
[10 000 - 100 000[	
[100 000 - 1 000 000[	
≥1 000 000	
Interdiction d'exercice	

© Regulation Partners

Extrait liste sanctions ACPR

regulation partners

Date	Sanction	Thème	Entité concernée
25/06/2015	3 000 000 EUR + blâme	Recherche des bénéficiaires assurance vie	Groupama Gan Vie
19/06/2015	500 000 EUR + avertissement	LCB-FT – KYC - Tracfin	Mutuelle d'Ivry – La Fraternelle
21/05/2015	10 000 EUR + retrait d'agrément	LCB-FT – KYC	SARL AMBITION DES FRERES
26/02/2015	100 000 EU + blâme	Exigence de fonds propres règlementaires	CARDS OFF SA
24/02/2015	250 000 EUR + blâme	Assurance – Placement fonds propres - Agrément	Compagnie Nantaise d'Assurances Maritimes et Terrestres
11/02/2015	300 000 EUR + blâme	Contrôle interne – normes comptables	State Bank of India
26/01/2015	100 000 EUR + avertissement	LCB-FT – KYC – exigence de fonds propres	Bank of Africa France
22/12/2014	20 000 EUR	LCB-FT – Procédures	Société d'exploitation Or et change
19/12/2014	50 000 000 EUR +blâme	Recherche des bénéficiaires assurance vie	Allianz vie
31/10/2014	40 000 000 EUR + blâme	Recherche des bénéficiaires assurance vie	CNP assurances
17/04/2014	10 000 EUR + 10 ans interdiction d'exercice	Intermédiation d'assurance – Conditions d'honorabilité	M. THIERRY CAMPOY, Président de la Société TEUCER GESTION PRIVÉE
07/04/2014	10 000 000 EUR + blâme	Recherche des bénéficiaires assurance vie	CARDIF Assurance Vie
19/03/2014	100 000 EUR + blâme	Insuffisance des fonds propres	Arkeon Finance

Montant (en EUR)	Echelle de couleur
[0 - 10 000[	
[10 000 - 100 000[	
[100 000 - 1 000 000[	
≥1 000 000	
Interdiction d'exercice	

© Regulation Partners

QCM

- **Question 1**

  - Quelles sont les 3 principales autorités européennes de supervision ?

© Regulation Partners

QCM

- **Réponse 1**

  - *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (**EIOPA**)
  - *European Banking Authority (***EBA**)
  - *European Securities and Markets Authority (***ESMA**)

© Regulation Partners

QCM

- **Question 2**

  - Quelle autorité agrée une société de financement ?

© Regulation Partners

QCM

- **Réponse 2**
  - L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (**ACPR**)

© Regulation Partners

- **Question 3**

  - Quelles sont les missions fondamentales de la Banque Centrale Européenne (**BCE**) ?

© Regulation Partners

- **Réponse 3**
- Définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro ;
- Conduire les opérations de change ;
- Détenir et gérer les réserves officielles de change des pays participants (gestion de portefeuille) ;
- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement;
- Superviser les établissements systémiques de la zone euro.

© Regulation Partners

- **Question 4**

  - Citer 4 types d'établissement réglementés français nécessitant un agrément.

© Regulation Partners

QCM

- **Réponse 4**

- Etablissement de crédit (**EC**)
- Entreprise d'Investissement (**EI**)
- Société de financement
- Société de gestion

© Regulation Partners

Sommaire

regulation partners

I – Etude et portée de la règlementation applicable en matière bancaire et financière

II - Les règles en matière de gouvernance

1/ Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de gouvernance

2/ Rôle et missions des instances de gouvernance

3/ Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

III - Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

1/ Le dispositif général de contrôle

2/ La fonction conformité

3/ La fonction de responsable contrôle permanent

4/ La fonction de contrôle périodique

5/ Le responsable LCB/FT et TRACFIN

6/ La fonction Gestion Risques

7/ La fonction RSSI

8/ La charte de gouvernance et de contrôle interne

IV – Les reportings réglementaires

© Regulation Partners

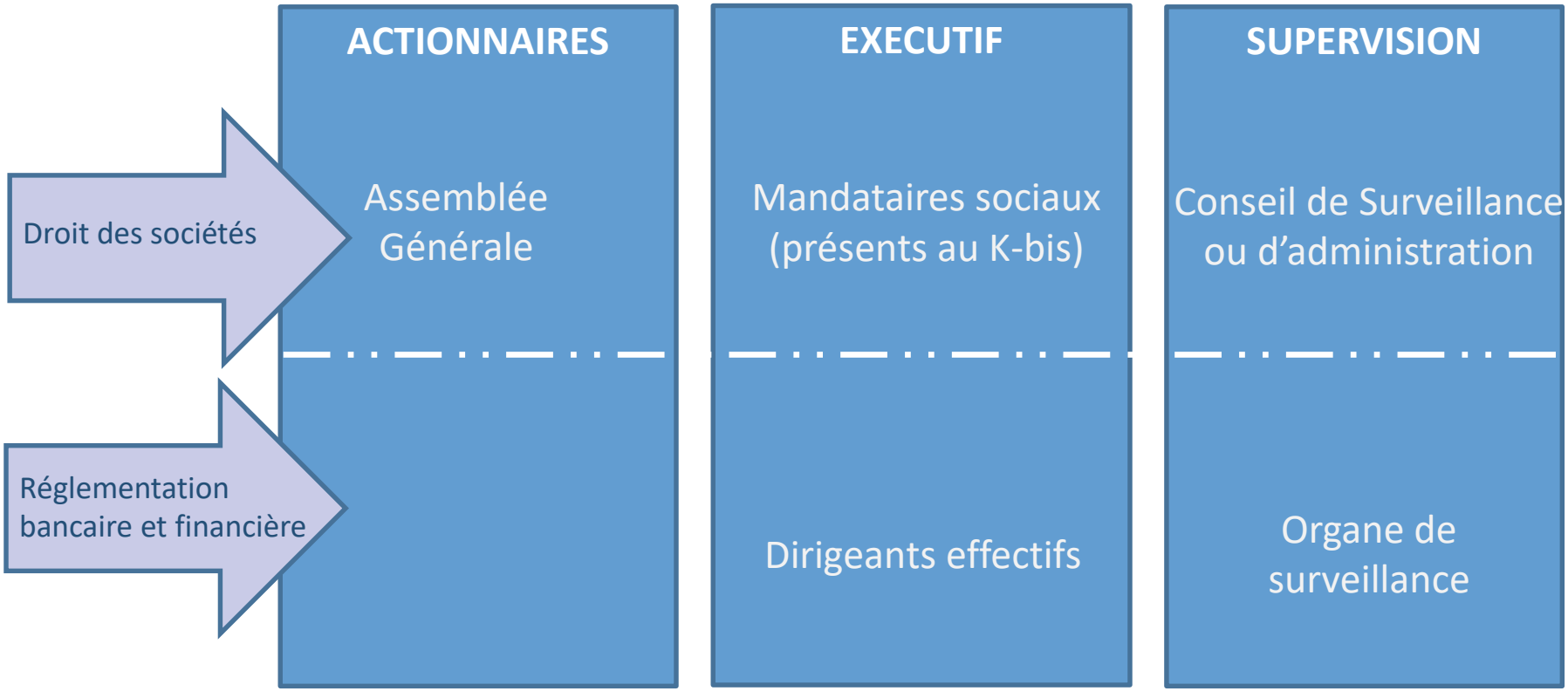
II - Les règles en matière de gouvernance

1/Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de gouvernance

- 1.1 Renforcement de la disponibilité et des missions du conseil d'administration
- 1.2 Règles de non cumul des fonctions
- 1.3 Dissociation des fonctions de président du CA et de Directeur général
- 1.4 Désignation des dirigeants effectifs
- 1.5 Principes de proportionnalité
- 1.5 Les comités spécialisés du conseil
- 1.6 Rôle et responsabilité de l'organe de direction et des comités

© Regulation Partners

Les structures de Gouvernance : les exigences légales et réglementaires



© Regulation Partners

1.1 Renforcement de la disponibilité et des missions du Conseil d'administration

Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 portant adaptation au droit de l'UE en matière financière

- **Un renforcement de la disponibilité et des missions du Conseil d'administration :** le CA (conseil d'administration), le CS (conseil de surveillance) ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes qui exercent la direction effective de l'entreprise sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions suivantes :
  - **pour le CA, le CS ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes**, il approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'entité est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.
  - **les personnes qui exercent la direction effective de l'entreprise** sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'entité ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.

© Regulation Partners

1.2 Règles de non cumul des fonctions

Positions ACPR-2014 : Règles de non cumul des fonctions

- Modifications en matière de gouvernance
  - L'ACPR apporte notamment des précisions sur les conséquences de la directive 2013/36/UE du 6 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des EC et la surveillance prudentielle des EC et des EI (CRD IV) quant :
    - ✓ **au cumul des fonctions** de Président du Conseil d'administration et de directeur général, qui n'est désormais plus possible que par exception et avec l'accord de l'ACPR (2014-P-02) ;
    - ✓ **aux fonctions de « dirigeants effectifs »** qui ne peuvent plus être exercées par le président du Conseil d'administration ou de surveillance, qui occupe par ailleurs la fonction essentielle de surveillance de la direction générale (2014-P-03 remplacée par 2014-P-07).

© Regulation Partners

1.3 Dissociation des fonctions de Président du CA et de Directeur Général

Position 2014-P-02 : Dissociation des fonctions de Président du CA et de DG

L'ACPR précise les critères sur la base desquels elle se fonde pour accorder des dérogations :

- ✓ nature et variété des activités exercées ;
- ✓ taille du bilan et du hors-bilan de l'établissement à la date de la demande et dans une perspective d'évolution à moyen terme ;
- ✓ présence à l'international, quelle que soit la forme (filiale, succursale, LPS) ;
- ✓ nombre, qualité et nature de l'actionnariat.

© Regulation Partners

1.4 Désignation des dirigeants effectifs

Position 2014-P-07 : Désignation des « dirigeants effectifs »

- La position précise la mise en œuvre des dispositions relatives à la désignation des « dirigeants effectifs ». La direction effective de l'activité des EC, sociétés de financement et EI autres que les SGP doit être assurée par **deux personnes au moins**. La position précise par qui doit être exercée la fonction de «dirigeant effectif » dans les différentes entités.
- L'objectif est de garantir une gestion saine et prudente des entités grâce à la séparation des fonctions au sein de l'organe de direction. Le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de DG dans la même entité.

© Regulation Partners

1.5 Rôle et responsabilité de l'organe de direction et des comités (EBA/GL/2017/11)

- Organe de direction :
  - L'organe de direction doit avoir une responsabilité ultime et globale à l'égard de l'établissement et il définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement et rend des comptes à cet égard.
  - Les attributions de l'organe de direction devraient être clairement définies, établissant une distinction entre la fonction exécutive et la fonction de surveillance (non exécutive). **Les responsabilités et les attributions de l'organe de direction devraient être décrites dans un document écrit et dûment approuvées par l'organe de direction**.
  - Tous les membres de l'organe de direction devraient être pleinement au fait de la structure et des responsabilités de l'organe de direction et de la **séparation des tâches entre les différentes fonctions de l'organe de direction et ses comités.**

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

regulation partners

Fonction exécutive de l'organe de direction :

- L'organe de direction dans sa fonction exécutive devrait être responsable de la mise en œuvre des stratégies définies par l'organe de direction et discuter régulièrement de la mise en œuvre et de l'adéquation de ces stratégies avec l'organe de direction dans sa fonction de surveillance. La direction de l'établissement peut réaliser la mise en œuvre opérationnelle.
- L'organe de direction dans sa fonction exécutive devrait rendre compte sous tous les aspects **à l'organe de direction dans sa fonction de surveillance et l'informer régulièrement**, et le cas échéant sans délai injustifié, des éléments pertinents pour l'évaluation d'une situation, des risques et des évolutions affectant ou susceptibles d'affecter l'établissement, par exemple des décisions significatives concernant les activités et les risques pris, l'évaluation de l'environnement économique et des affaires dans lequel opère l'établissement, la liquidité et l'assise financière saine ainsi que l'évaluation de ses expositions aux risques d'importance significative.

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

regulation partners

Fonction de surveillance de l'organe de direction :

- Le rôle des membres de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance devrait inclure le suivi et la remise en cause de manière constructive de la stratégie de l'établissement.
- Sans préjudice de la réglementation nationale, l'organe de direction dans sa fonction de surveillance devrait comprendre des membres indépendants, comme prévu à la section 9.3 des orientations communes de l'AEMF et de l'ABE sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés au titre de la directive 2013/36/UE et de la directive 2014/65/UE (EBA/GL/2017/12).
  - ✓ « L'ACPR a publié une notice de conformité aux orientations de l'EBA et ESMA 2017/12, en précisant que la présence de membres indépendants, au sein des organes de surveillance et autre comités spécialisés comme relevant de bonne pratiques à encourager et non d'une exigence légale ou réglementaire.

© Regulation Partners

Les principales fonctions de surveillance de l'organe de direction [EBA/GL/2017/12]

regulation partners

Superviser et suivre la prise de décisions et les actions de la direction et assurer une surveillance efficace de l'organe de direction dans sa fonction exécutive, y compris en suivant et en étudiant ses performances individuelles et collectives et la mise en œuvre de la stratégie et des objectifs de l'établissement.

Remettre en question de manière constructive et examiner d'un œil critique les propositions et les informations fournies par les membres de l'organe de direction dans sa fonction exécutive ainsi que ses décisions.

En tenant compte du principe de proportionnalité, remplir de manière appropriée les attributions et le rôle du comité des risques, du comité de rémunération et du comité de nomination, lorsque ces comités n'ont pas été instaurés.

Garantir et évaluer périodiquement l'efficacité du cadre de gouvernance interne de l'établissement et prendre des mesures appropriées afin de remédier aux éventuelles faiblesses détectées.

Superviser et suivre la mise en œuvre de manière cohérente des objectifs stratégiques, de la structure organisationnelle et de la stratégie en matière de risque de l'établissement, y compris son appétit pour le risque et son cadre de gestion des risques, ainsi que d'autres politiques (par exemple, la politique de rémunération) et le cadre de publication d'informations.

Contrôler que la culture du risque de l'établissement est mise en œuvre de manière cohérente.

Superviser la mise en œuvre et le maintien d'un code de conduite ou de politiques similaires et efficaces visant à détecter, gérer et atténuer les conflits d'intérêts avérés et potentiels.

Superviser l'intégrité des informations financières et des rapports financiers ainsi que le cadre de contrôle interne, y compris un cadre efficace et sain de gestion des risques.

Garantir que les responsables des fonctions de contrôle interne sont en mesure d'agir de manière autonome et, indépendamment de la responsabilité de rendre des comptes à d'autres organes internes, lignes d'activité ou unités, peuvent exprimer leurs préoccupations et avertir l'organe de direction dans sa fonction de surveillance directement, le cas échéant, lorsque des risques d'évolutions défavorables affectent ou sont susceptibles d'affecter l'établissement.

Suivre la mise en œuvre du plan d'audit interne, après la participation préalable des comités des risques et d'audit, lorsque ces comités sont instaurés.

© Regulation Partners

1.5 Rôle et responsabilité de l'organe de direction et des comités

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne : « *les entreprises assujetties dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un* ***comité des rémunérations****, un* ***comité des risques*** *et un* ***comité des nominations*** ». (art. 104).

- **Exemple: Le Comité des rémunérations :**
  - Prépare les décisions que le Conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement.
  - Ce comité procède à un examen annuel :
    - ✓ Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise
    - ✓ Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise
    - ✓ De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA
  - Ce comité ou à défaut l'organe de surveillance contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques et le cas échéant du responsable de la conformité (art 511-102 du COMOFI).

Orientations EBA 2017/11 sur la gouvernance interne : « *les établissements peuvent instaurer d'autres comités, par exemple, des comités de déontologie, de conduite et de vérification de la conformité*

© Regulation Partners

1.6 Rôle et responsabilité de l'organe de direction et des comités

Exemple sur les rémunérations :

- Extrait des orientations EBA (applicables en janvier 2017)

P.34: la fonction de gestion des risques devrait aider et fournir des informations pour définir des mesures de performance adéquates ajustées au risque... **la fonction de gestion des risques devrait valider et évaluer les données concernant l'ajustement au risque et être invitée à assister aux réunions du comité des rémunérations sur ce sujet.**

P.35*:* la fonction de vérification de la conformité devrait analyser la manière dont la politique de rémunération influence le respect par l'établissement de la réglementation, des politiques internes et de la culture du risque, et elle devrait signaler les problèmes de non-conformité aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance. **Les constats de la fonction conformité devraient être pris en compte par l'organe de surveillance dans le cadre des procédures d'approbation et de réexamen de la politique de rémunération.**

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

regulation partners

- Extrait des orientations EBA en matière de politique de rémunération:

P.36: la fonction d'audit interne devrait procéder à une revue indépendante portant sur l'élaboration, la mise en œuvre et les effets des politiques de rémunération de l'établissement sur son profil de risque ainsi que sur la manière dont sont gérés ces effets.

P.53: **le comité des rémunérations devrait avoir accès à toutes les données et informations concernant le processus décisionnel de l'organe de surveillance sur l'élaboration, la mise en œuvre, le réexamen et la supervision de la politique de rémunération, disposer de ressources financières adéquates et avoir accès sans restriction à toutes les données et informations concernant les fonctions de contrôle indépendantes**.

P.56: un membre du comité des risques devrait participer aux réunions du comité des rémunérations et vice versa.

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

regulation partners

Comités de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance

- Tous les établissements ayant une importance significative, compte tenu des niveaux individuel, sous-consolidé et consolidé, doivent instaurer des comités des risques, de nomination et de rémunération qui conseillent l'organe de direction dans sa fonction de surveillance et préparent les décisions à adopter par ledit organe. Les établissements n'ayant pas d'importance significative, y compris lorsqu'ils entrent dans le périmètre de consolidation prudentielle d'un établissement ayant une importance significative dans une situation sous-consolidée ou consolidée, ne sont pas tenus d'instaurer ces comités ;
- Lorsqu'aucun comité des risques ou de nomination n'a été instauré, les références dans les présentes orientations à ces comités devraient être interprétées comme s'appliquant à l'organe de direction dans sa fonction de surveillance, compte tenu du principe de proportionnalité

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

regulation partners

- Organisation des comités :
  - Tous les comités devraient être présidés par un membre de l'organe de direction n'exerçant pas de fonctions exécutives, capable d'exercer un jugement objectif.
  - Les membres indépendants de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance devraient participer activement aux comités.
  - Lorsque des comités devraient être composés d'au moins trois membres.
  - Les établissement devraient s'assurer, que les comités ne sont pas composés du même groupe de membres formant un autre comité.
  - Les établissements devraient envisager la rotation périodique des présidents et membres des comités, en tenant compte de l'expérience, des connaissances et des compétences spécifiques requises à titre individuel ou collectif pour ces comités.
  - Chaque comité doit recevoir un mandat écrit, précisant la portée de ses responsabilités, de la part de l'organe de surveillance.
  - Chaque comité doit établir des procédures de travail appropriées ;

- Rôles détaillés des comités d'Audit et des risques en Annexe 4.

© Regulation Partners

regulation partners

- Comité Communs :
  - Les autorités compétentes peuvent autoriser des établissements qui ne sont pas considérés comme ayant une importance significative à instaurer un comité commun des risques et d'audit.
  - Lorsque des comités des risques et de nomination sont instaurés dans des établissements n'ayant pas d'importance significative, ceux-ci peuvent instaurer des comités communs. S'ils le font, ces établissements devraient documenter les raisons pour lesquelles ils ont choisi d'instaurer un comité commun et la manière dont cette approche permet d'atteindre les objectifs des comités.
  - Les établissements devraient garantir à tout moment que les membres d'un comité commun disposent, individuellement et collectivement, des connaissances, des compétences et de l'expertise nécessaires afin de comprendre pleinement les tâches qui devront être accomplies par le comité commun.

© Regulation Partners

1. Cadre général, principes et évolutions récentes en matière de Gouvernance

- Notice de conformité de l'ACPR du 5 juin 2018 aux orientations EBA relatives à la gouvernance interne (EBA/GL/2017/11)

L'ACPR entend se conformer pleinement aux orientations sur la gouvernance interne du 26 septembre 2017. Elle s'attend à ce que celles-ci soient mises en œuvre par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

L'ACPR attend également que les sociétés de financement, qui n'entrent pas dans la définition des « établissements financiers » visés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°1093/2010 instituant l'EBA mais auxquelles s'appliquent les exigences de la directive CRDIV relatives à la gouvernance, mettent en œuvre les orientations.

© Regulation Partners

II - Les règles en matière de gouvernance

2/ Rôle et missions des instances de gouvernance

- 2.1 Rôle et missions de l'organe de surveillance
- 2.2 Rôle du président de l'organe de surveillance
- 2.3 Comité des risques
- 2.4 Rôle des dirigeants effectifs
- 2.5 Comité d'audit

© Regulation Partners

2.1 Rôle et missions de l'organe de surveillance

Position ACPR 2014-P-07

Il détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement

Il procède à l'examen du dispositif de gouvernance et évalue périodiquement son efficacité, approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques en matière de risques

Les missions de l'organe de surveillance, les cas échéant en s'appuyant sur 3 comités spécialisés

Il contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées

Il adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération. Il en contrôle la mise en œuvre.

Le président du CA est un interlocuteur privilégié de l'ACPR

© Regulation Partners

regulation partners

2.1 Rôle et missions de l'organe de surveillance

Arrêté du 3 novembre 2014 : reporting à l'organe de surveillance

Rôle de l'organe de surveillance

- Il examine régulièrement, les politiques mises en place pour répondre aux exigences réglementaires, pour en évaluer les capacités, les dispositifs mis en œuvre et les mesures correctrices apportées en cas de défaillance
- Il valide le programme annuel des missions de contrôle périodique et examine les rapports rédigés à la suite des missions
- Il arrête également les critères et seuils de significativité permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance (art 244)
- Il analyse deux fois par an le résultat et l'évolution des dispositifs mis en place pour assurer le suivi du risque de liquidité. Il examine également une fois par an les résultats des stress-tests et les consommations de limites sur les autres risques
- Il reçoit le rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré et le rapport sur la mesure et la surveillance des risques (art. 258)
- Il approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs (art 253)
- Le PV des délibérations du board en matière de rémunérations (art.251) sont envoyées à l'ACPR, ainsi que les documents et les extraits des PV des réunions analysant les éléments prévus à l'article 253
- Il est informé par les dirigeants effectifs au moins 1 fois par an :
  -des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés « de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats »
  -des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et le contrôle des PSEE et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place (art.253)
- Le board est informé des anomalies significatives détectées en matière de LCB FT (art 246)

© Regulation Partners

2.2 Rôle du Président de l'organe de surveillance

L'EBA (Orientations 2017/11) précise les missions du président de l'organe de surveillance :

- ⇒ Contribuer à un flux d'information efficace au sein de l'organe de surveillance, entre ses différents comités et avec les dirigeants effectifs.
- ⇒ Encourager et favoriser les discussions ouvertes et critiques, en s'assurant que les opinions divergentes peuvent être exprimées et débattues dans le cadre de la prise de décision.
- ⇒ Etablir l'ordre du jour des réunions et assurer que les questions stratégiques sont discutées prioritairement.
- ⇒ Pour que les décisions soient prises de manière éclairée, il s'assure que les documents et les informations ont été reçus dans un délais suffisant avant les réunions.
- ⇒ Il participe à une répartition claire des attributions entre les différents membre de l'organe de surveillance pour permettre à ses membres de contribuer de manière constructive aux discussions et de voter de manière judicieuse et éclairée.

© Regulation Partners

2.3 Rôle du comité des risques (Orientations EBA 2017/11)

Reçoit :

- Informations et données pertinentes y compris de la part des fonctions opérationnelles ou de contrôle.
- Rapports réguliers et informations de la part des responsables du contrôle interne sur le profil de risque, la culture du risque et les limites de risque de l'établissement ainsi que toute violation significative et les mesures correctives proposées.

Supervise de la mise en œuvre des stratégies de l'établissement :

- Gestion des fonds propres
- Gestion du risque de liquidité
- Gestion du risque de marché
- Gestion du risque de crédit
- Gestion du risque opérationnel (y compris les risques juridiques et informatiques)
- Gestion du risque de réputation
- Examen de scénarios de tension (Stress tests).
- Adéquation des produits et services financiers proposés avec la stratégie en matière de risques .
- Evaluation des recommandations des auditeurs internes ou externes et suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées.
- Examen des pratiques de rémunérations, pour qu'elles prennent en compte le risque (capital et liquidité) de l'établissement.

Fournit à l'organe de supervision :

- Conseil et assistance en matière de risques et d'appétit au risque en prenant en compte tout les types de risques.
- Une assistance pour la supervision de la mise en œuvre de la politique de risque.
- Recommandations sur les ajustements nécessaires à apporter à la politique en matière de risques.
- Conseil concernant le recrutement de consultants externes en vu d'obtenir des avis ou une assistance.

© Regulation Partners

2.4 Rôle des dirigeants effectifs

Fixe et revoit, autant que nécessaire et au moins une fois par an les limites globales de risques
(art. 253)

S'assurent que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations issues de l'arrêté du 3 nov. 2014
(art. 241)

Analyse a posteriori, au moins semestriellement, la rentabilité des opérations de crédit
(art.110)

Rôle des Dirigeants Effectifs
(Arrêté du 3 nov. 2014)

Transmet sans délai à l'ACPR les incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98
(art. 249)

Le responsable de la fonction de gestion des "risques" rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques
(art. 77)

© Regulation Partners

2.5 Comité d'audit

Rôle du Comité d'audit

Assure le suivi :
- du processus d'élaboration de l'information financière
- de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques

(Art. L. 823-19 du Code de commerce)

Reçoit et tient compte des rapports d'audit

Est en charge d'assurer le suivi :
- du contrôle légal des comptes par les CAC
- de l'indépendance des CAC

(Art. L 823-19 du Code de commerce)

Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services autres que d'audit

Emet une recommandation sur les commissaires aux comptes (CAC) proposés à la désignation par l'assemblée générale

Rend compte régulièrement aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance de ses missions et les informe sans délai de toute difficulté rencontrée

© Regulation Partners

II - Les règles en matière de gouvernance

3/ Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

© Regulation Partners

3. Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

regulation partners

Champ d'application de l'évaluation par la BCE de l'honorabilité et de la compétence

Évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres de l'organe de direction

À la fois

- Dans leur fonction exécutive
- Dans leur fonction de surveillance

De tous les établissements soumis à la surveillance directe de la BCE (Établissements importants)

Qu'il s'agisse

- Établissements de crédit
- Compagnies financières holding (mixtes)

➔ **Établissements moins importants**: Dans le cas de demande d'agrément ou de participations qualifiées

➢ **Autorités nationales compétentes** (ANC) = responsables des **nominations ordinaires** dans les établissements moins importants (*hors du contexte de demande d'agrément ou de participations qualifiées*)

© Regulation Partners

3. Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

regulation partners

Principes

Sélectionner et nommer à leur organe de direction des personnes qui **satisfont aux exigences d'honorabilité et de compétence *(« aptitude »)***

S'assurer qu'elles peuvent compter sur une **coopération entièrement transparente des personnes concernées**

Responsabilité première des établissements de crédit :

Fournir aux autorités compétentes **toutes les informations nécessaires** pour évaluer l'honorabilité et la compétence, quel que soit le cas (*nouvelle nomination, faits nouveaux, changement de fonction, etc.*) **dans les meilleurs délais et de manière précise**

Faire preuve de la **diligence requise** et **procéder à l'évaluation** des membres de l'organe de direction non seulement avant leur nomination mais aussi de manière continue *(par exemple en cas d'une modification importante des responsabilités d'un membre de l'organe de direction)*

© Regulation Partners

3. Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

regulation partners

Les 5 critères d'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres de l'organe de direction

1. Expérience

- Expérience pratique et théorique
- Expériences spécifiques à la fonction et exigences minimales
- Approche d'évaluation (par rapport à des seuils/ complémentaire)

2. Réputation

- Absence de proportionnalité
- Procédures judiciaires (en cours)

3. Conflits d'intérêts et indépendance d'esprit

- Divulgation, atténuation, gestion et prévention des conflits d'intérêts
- Évaluation des conflits d'intérêts

4.Disponibilité

- Exigences quantitatives et qualitative
- Évaluation quantitative de la disponibilité
- Évaluation qualitative de la disponibilité
- Informations à fournir par l'entité soumise à la surveillance prudentielle

5. Aptitude collective

- Auto-évaluation et contrôle continu de la gouvernance
- Motivation au moment de la nomination

© Regulation Partners

Focus critère 1 : Expérience

Phase 1 : Evaluation par rapport à des seuils

L'expérience est évaluée par rapport à des **présomptions générales d'expérience** suffisante en fonction **de seuils.**

Lorsque les seuils sont atteints, la personne nommée est généralement **présumée disposer d'une expérience suffisante**, sauf indication contraire.

Ces seuils sont sans préjudice du **droit national** et **ne permettent pas de conclure automatiquement** que les personnes nommées qui ne les atteignent pas ne font pas preuve d'honorabilité et de compétence.

« *L'expérience pertinente* » peut être plus large pour le président ou un directeur non exécutif que pour un directeur exécutif. Quoi qu'il en soit**, il n'est pas nécessaire que l'ensemble des membres de l'organe de direction, dans sa fonction de surveillance, disposent d'une expérience pratique dans les domaines liés au secteur bancaire ou financier.**

© Regulation Partners

regulation partners

Focus critère 1 : Expérience

Phase 1: Evaluation par rapport à des seuils

Présomption d'une expérience suffisante pour l'organe de direction dans sa **fonction exécutive**		Présomption d'une expérience suffisante pour l'organe de direction dans sa **fonction de surveillance**	
Directeur général	**Directeur**	**Président**	**Administrateur non exécutif**
Fonction exécutive : dix ans d'expérience pratique récente dans les domaines liés au secteur bancaire et financier. Cela doit inclure une part significative de postes de direction de très haut niveau.	**Fonction exécutive : cinq ans d'expérience** pratique récente dans les domaines liés au secteur bancaire et financier à des postes de direction de très haut niveau.	**Président du board: dix ans d'expérience pratique récente pertinente**. Cela comprend: - une part significative de postes de direction de très haut niveau et - une expérience théorique approfondie dans le secteur bancaire ou dans un domaine similaire pertinent.	**Administrateur non exécutif: trois ans d'expérience pratique récente à des postes de direction de haut niveau** *(*y compris une expérience théorique dans le secteur bancaire*). L'expérience pratique acquise dans le **secteur public ou universitaire** peut également être pertinente selon la fonction occupée.
Expérience pratique récente : qui ne remonte pas à plus de 12 ans **Poste de direction de très haut niveau**: c'est-à-dire au moins une expérience dans un organe de direction dans sa fonction exécutive ou à un niveau en-dessous.		• S'agissant de l'évaluation de la pertinence, il convient de tenir compte du **degré de similitude,** en termes de **taille et de complexité**, des établissements dans lesquels l'expérience antérieure a été acquise. *Un ou deux niveaux en dessous de l'organe de direction dans sa fonction exécutive.	

© Regulation Partners

Focus critère 1 : Expérience

Phase 2: Evaluation complémentaire

Si les seuils permettant de présumer d'une expérience suffisante **ne sont pas atteints**

la personne nommée *peut encore être considérée comme apte* **si l'entité** soumise à la surveillance prudentielle **est en mesure de le justifier de manière adéquate**.

une évaluation complémentaire de l'expérience de la personne nommée

Évaluation complémentaire en tenant compte :

- de la nécessité **de disposer d'une diversité suffisante** et
- d'un **large éventail d'expériences au sein de l'organe de direction**

➔ Et, le cas échéant, des **exigences nationales** de nommer des représentants du personnel dans l'organe de direction.

© Regulation Partners

Focus critère 3 : Conflits d'intérêts et indépendance d'esprit

Divulgation, atténuation, gestion et prévention des conflits d'intérêts

Principe: Les membres des organes de direction doivent être en mesure de prendre des **décisions judicieuses, objectives et en toute indépendance** (*c'est-à-dire d'agir en faisant preuve d'indépendance d'esprit*)
L'indépendance d'esprit peut être compromise par des **conflits d'intérêts**.

- L'entité soumise à la surveillance prudentielle doit disposer de **politiques de gouvernance assurant l'identification, la divulgation, l'atténuation, la gestion et la prévention des conflits d'intérêts**, que ces derniers soient *réels, potentiels* (c'est-à-dire raisonnablement prévisibles) *ou perçus* (c'est-à-dire dans l'esprit du public).
- **Il y a conflit d'intérêts lorsque la poursuite des intérêts du membre affecte défavorablement les intérêts de l'entité soumise à la surveillance prudentielle.**

- Une personne nommée qui est dans une situation de conflit d'intérêts **n'est pas nécessairement considérée comme inapte.**
- Cela sera uniquement le cas si le conflit d'intérêts présente un risque important et s'il n'est pas possible de prévenir, d'atténuer de manière adéquate ou de gérer le conflit d'intérêts en vertu des règles écrites de l'entité soumise à la surveillance prudentielle.

© Regulation Partners

Focus critère 3 : Conflits d'intérêts et indépendance d'esprit

Situations dans lesquelles il est considéré qu'un conflit d'intérêts important existe

Type de conflit	Période	Degré et type de relation et, le cas échéant, seuil
Personnel	*Actuelle*	La personne nommée • a un **lien personnel étroit** avec un membre de l'organe de direction, le titulaire d'un poste clé ou un actionnaire qualifié dans l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou dans la société mère/ses filiales ; • est impliquée dans des **procédures judiciaires** engagées contre l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou contre la société mère/ses filiales ; • mène des **activités significatives**, de façon privée ou par l'intermédiaire d'une société, avec l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou avec la société mère/ses filiales.
Professionnel	*Actuelle ou au cours des deux dernières années*	La personne nommée ou une personne proche : - **occupe dans le même temps** un **poste** de cadre ou de cadre supérieur dans l'entité soumise à la surveillance prudentielle, **chez l'un de ses concurrents** ou **dans la société mère/ses filiales ;** - entretient une **relation commerciale** significative avec l'entité soumise à la surveillance prudentielle, un de ses concurrents ou la société mère/ses filiales. L'importance de l'intérêt commercial dépendra de **la valeur (financière)** qu'il représente pour l'activité de la personne nommée ou de la personne proche d'elle.

© Regulation Partners

3. Guide relatif à l'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres des organes de direction

regulation partners

Focus critère 3 : Conflits d'intérêts et indépendance d'esprit

Situations dans lesquelles il est considéré qu'un conflit d'intérêts important existe

Type de conflit	Période	Degré et type de relation et, le cas échéant, seuil
Financier	*Actuelle*	La personne nommée ou une personne proche détient un **intérêt financier important** ou une **obligation financière importante** • dans/envers l'entité soumise à la surveillance prudentielle ; • dans/envers la société mère ou ses filiales ; • chez/envers l'un des clients de l'entité soumise à la surveillance prudentielle ; • chez/envers l'un des concurrents de l'entité soumise à la surveillance prudentielle. Les participations, les investissements autres que les participations et les prêts sont des exemples d'intérêt financier/d'obligations financières. L'importance dépend de la valeur (financière) que l'intérêt ou l'obligation représente par rapport aux ressources financières de la personne nommée. Sont considérés en principe sans importance : l'ensemble des prêts personnels garantis (tels que les hypothèques privées) accordés à un taux non préférentiel (c'est-à-dire aux conditions normales de marché de la banque concernée) qui sont performants ; tous les autres prêts performants à taux non préférentiel de moins de 200 000 euros, garantis ou non ; les participations actuelles ≤ 1 % ou les autres investissements d'une valeur équivalente.

© Regulation Partners

Focus critère 3 : Conflits d'intérêts et indépendance d'esprit

Situations dans lesquelles il est considéré qu'un conflit d'intérêts important existe

Type de conflit	Période	Degré et type de relation et, le cas échéant, seuil
Politique	Actuelle ou au cours des deux dernières années	La personne nommée ou une personne proche occupe un poste lui octroyant une **forte influence politique**. La « forte influence » est possible à tous les niveaux : élu local (maire, par exemple) ; élu régional ou national (ministre, par exemple) ; fonctionnaire (emploi gouvernemental, par exemple) ; représentant de l'État. L'importance du conflit d'intérêts dépend de la présence ou non de pouvoirs ou d'obligations spécifiques inhérents à une fonction politique susceptibles d'empêcher la personne nommée d'agir dans l'intérêt de l'entité soumise à la surveillance prudentielle.

© Regulation Partners

ORIENTATIONS ESMA / EBA 21 mars 2018
Compétences des membres du Conseil

Authenticité	Cohérence entre les paroles et les actes de la personne qui agit conformément à ses propres valeurs et convictions telles que déclarées. La personne communique ouvertement ses intentions, ses idées et ses sentiments, encourage un environnement d'ouverture et d'honnêteté et informe correctement le superviseur de la situation actuelle tout en reconnaissant les risques et les problèmes.
Langage	La personne est capable de communiquer oralement de manière structurée et conventionnelle et d'écrire dans la langue nationale ou la langue de travail du lieu où se trouve l'établissement.
Esprit de décision	La personne prend des décisions ponctuelles et éclairées en agissant rapidement ou en adoptant une ligne de conduite particulière, par exemple en exprimant son point de vue et en évitant de temporiser.
Communication	La personne est capable de transmettre un message de manière compréhensible et acceptable et sous une forme appropriée. Elle met l'accent sur la clarté et la transparence des deux côtés de la communication et encourage le retour d'information actif.
Jugement	La personne est capable de considérer des données et différentes lignes de conduite et d'arriver à une conclusion logique. Elle examine, reconnaît et comprend les éléments et problèmes essentiels. Elle a une largeur d'esprit lui permettant de regarder au-delà de son domaine de responsabilité, notamment lorsqu'elle traite de problèmes qui peuvent compromettre la continuité de l'établissement.

© Regulation Partners

ORIENTATIONS ESMA / EBA 21 mars 2018
Compétences des membres du Conseil

regulation partners

Orientation vers la clientèle et la qualité	Cela signifie que la personne ne donne pas son accord au développement et à la commercialisation de produits et de services et à des dépenses en capital dans des circonstances qui ne lui permettent pas de mesurer correctement les risques en raison de la non-compréhension de l'architecture, des principes ou des hypothèses de base. La personne recense et examine les souhaits et les besoins des clients, veille à ce que les clients ne prennent pas de risques inutiles et prend des dispositions en vue de fournir aux clients des informations exactes, complètes et équilibrées.
Qualité de dirigeant	la personne dirige et guide un groupe, développe et maintient le travail d'équipe, motive et encourage les ressources humaines disponibles et veille à ce que les membres du personnel aient les compétences professionnelles pour atteindre un objectif particulier. La personne est ouverte à la critique et offre la possibilité de débats critiques.
Loyauté	La personne s'identifie à l'entreprise et a le sens de la participation. Elle montre qu'elle peut consacrer suffisamment de temps à son travail et qu'elle peut exercer ses fonctions correctement, elle défend les intérêts de l'entreprise et agit de manière objective et en faisant preuve d'esprit critique. Elle reconnaît et anticipe les conflits potentiels d'intérêts personnels et commerciaux.
Sensibilisation externe	la personne suit les évolutions, les bases de pouvoir et les attitudes au sein de l'entreprise. Elle est bien informée des évolutions pertinentes financières, économiques, sociales et autres au niveau national et international susceptibles d'affecter l'entreprise ainsi que des intérêts des parties intéressées et elle est capable d'utiliser efficacement ces informations.
Négociation	La personne détecte et révèle des intérêts communs de sorte à créer un consensus, tout en poursuivant les objectifs de la négociation.

© Regulation Partners

ORIENTATIONS ESMA / EBA 21 mars 2018
Compétences des membres du Conseil

Pouvoir de Persuasion	La personne est capable d'influencer les opinions des autres en exerçant un pouvoir de persuasion et en usant de son autorité naturelle et de son tact. Elle a une forte personnalité et est capable de rester ferme dans ces décisions.
Travail d'équipe	La personne a conscience des intérêts du groupe et contribue au résultat commun; elle est en mesure de fonctionner comme membre d'une équipe.
Perspicacité stratégique	la personne est capable d'élaborer une vision réaliste des évolutions futures et de la traduire en des objectifs à long-terme, par exemple en appliquant une analyse de scénarios. Ce faisant, elle tient dûment compte des risques auxquelles l'entreprise est exposée et adopte des mesures appropriées pour les contrôler.
Résistance au stress	La personne est résistante et capable d'exercer ses fonctions de manière cohérente même sous une forte pression et dans des moments d'incertitude
Sens de la responsabilité	La personne comprend les intérêts internes et externes, les évalue attentivement et en est responsable. Elle a la capacité d'apprendre et elle se rend compte que ses actes affectent les intérêts des parties intéressées
Présider des réunions	La personne est capable de présider des réunions de manière effective et efficace et de créer une ambiance ouverte qui encourage chacun à participer sur un pied d'égalité; elle est consciente des fonctions et des responsabilités des autres

© Regulation Partners

ORIENTATIONS ESMA / EBA 21 mars 2018
indépendance d'esprit

Les membres de l'organe de surveillance doivent avoir les aptitudes comportementales nécessaires à l'indépendance d'esprit :

- le courage, la conviction et la force d'évaluer efficacement et de remettre en cause les décisions proposées par d'autres membres de l'organe de surveillance;
- la capacité de poser des questions aux membres de l'organe de directive dans sa fonction exécutive
- la capacité de résister au conformisme de groupe;

© Regulation Partners

ORIENTATIONS ESMA / EBA 21 mars 2018
indépendance d'esprit

L'établissement évalue par ailleurs si les membres de l'organe de surveillance sont influencés par des conflits d'intérêts dans une mesure qui porterait atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de manière indépendante et objective.

Les informations suivantes sont examinées :

- Intérêts économiques (par exemple, actions, autres droits de propriété et participations, participations et autres intérêts économiques dans des clients commerciaux, droits de propriété intellectuelle, prêts octroyés par l'établissement à une société appartenant à des membres de l'organe de direction);
- Relations personnelles ou professionnelles avec les détenteurs de participations qualifiées dans l'établissement;
- Relations personnelles ou professionnelles avec un membre du personnel de l'établissement ou des entités entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle (par exemple, relations familiales étroites);
- Autres emplois et emplois antérieurs dans le passé récent (par exemple, cinq ans);
- Relations personnelles ou professionnelles avec des parties intéressées externes (par exemple, association avec des fournisseurs ou consultants ou autres prestataires de services significatifs);
- Participation dans un organe ou propriété d'un organe ou d'une entité ayant des intérêts en conflit;
- Influence politique ou relations politiques.

© Regulation Partners

Orientations ESMA / EBA 21 mars 2018 indépendance

- Les établissements CRD suivants devraient disposer d'un organe de direction dans sa fonction de surveillance qui inclut un nombre suffisant de membres indépendants:
  - i. établissements CRD ayant une importance significative;
  - ii. établissements CRD cotés en bourse.

- b. les établissements CRD n'ayant pas d'importance significative et n'étant pas cotés en bourse devraient, en principe, disposer d'au moins un membre indépendant au sein de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance. Toutefois, les autorités compétentes peuvent ne pas exiger la présence de membres indépendants au sein:
  - i. d'établissements CRD entièrement détenus par un établissement CRD, notamment lorsque la filiale se trouve dans le même État membre que l'établissement CRD mère;
  - ii. d'établissements CRD n'ayant pas d'importance significative qui sont des entreprises d'investissement.

© Regulation Partners

Orientations ESMA / EBA 21 mars 2018 EBA/GL/2017/12

regulation partners

- Notice de conformité de l'ACPR du 5 juin 2018 aux orientations EBA sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés EBA/GL/2017/12.

L'ACPR entend se conformer **partiellement** aux orientations sur l'évaluation de l'aptitude, **à l'exception des dispositions prévoyant l'évaluation par l'autorité de supervision de l'aptitude des titulaires de postes clés à chaque nomination ou renouvellement**.

La déclaration de non-conformité s'applique aux **paragraphes suivants :**

- **P.162 :** Les établissements CRD ayant une importance significative, devraient informer les autorités compétentes des résultats de l'évaluation concernant les responsables de fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsqu'ils ne font pas partie de l'organe de direction.
- **P.176 :** Les établissements CRD ayant une importance significative, pour lesquels une évaluation des responsables de fonctions de contrôle interne et du directeur financier, lorsqu'ils ne font pas partie de l'organe de direction, est requise (Cf. 171 et 172), devraient notifier aux autorités compétentes la nomination de ces fonctions sans tarder et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de leur nomination**.**
- **P.171 et 172 :** Les responsables de fonctions de contrôle interne et le directeur financier nouvellement nommés, lorsqu'ils ne font pas partie de l'organe de direction, sont évalués par les autorités compétentes.

© Regulation Partners

Orientations ESMA / EBA 21 mars 2018 EBA/GL/2017/12

- Notice de conformité de l'ACPR du 5 juin 2018 aux orientations EBA sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés EBA/GL/2017/12.

Par ailleurs, l'ACPR entend appliquer les orientations relatives à la présence et la définition de membres indépendants avec réserves d'interprétation :

- L'indépendance formelle des membres de l'organe de direction et des membres du comité des risques et du comité des nominations ne constitue pas un critère d'aptitude prévu par la législation et la règlementation française en vigueur, qui serait opposable dans le cadre de l'examen d'une candidature individuelle. En droit français, la mise en œuvre des orientations ne saurait donc conduire au refus sur ce seul motif d'une candidature individuelle au titre du « fit and proper ».
- Par ailleurs, hormis le cas spécifique des comités d'audit des entités d'intérêt public, pour lesquels l'article L. 823-19 du code de commerce prévoit, en principe, la présence d'un administrateur indépendant, au titre de la transposition de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, **l'ACPR considère la présence de membres indépendants, au sein des organes de surveillance et autres comités spécialisés comme relevant de bonnes pratiques à encourager et non d'une exigence légale ou règlementaire**.

© Regulation Partners

Orientations ESMA / EBA 21 mars 2018 EBA/GL/2017/12

- Notice de conformité de l'ACPR du 5 juin 2018 aux orientations EBA sur l'évaluation de l'aptitude des membres de l'organe de direction et des titulaires de postes clés EBA/GL/2017/12.

En application du paragraphe 89)b) des orientations sur l'évaluation de l'aptitude, **l'ACPR entend également ne pas exiger la présence de membres indépendants dans les établissements CRD entièrement détenus par un établissement CRD et dans les établissements CRD n'ayant pas d'importance significative qui sont des entreprises d'investissement.**

L'ACPR s'attend à ce que les orientations auxquelles elle déclare se conformer soient mises en œuvre par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.

L'ACPR attend également que les sociétés de financement, qui n'entrent pas dans la définition des « établissements financiers » visés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°1093/2010 instituant l'ABE mais auxquelles s'appliquent les exigences de la directive CRDIV relatives à la gouvernance, mettent en œuvre les orientations.

© Regulation Partners

Ce qu'il faut retenir !

- Un administrateur doit disposer de connaissances sur les activités et la réglementation des marchés bancaires et financiers
- Un administrateur doit connaitre les normes de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques
- Pour exercer sa fonction, un administrateur doit connaître l'ensemble des reportings qui sont à lui transmettre
- Un administrateur doit analyser les reportings pour poser les bonnes questions (cohérence des informations, exhaustivité)
- Au-delà de 5 milliards de total de bilan, trois comités spécialisés du conseil sont à créer
- Les 3 comités spécialisés du conseil au sens de l'arrêté du 3 novembre 2014 sont le comité des risques, le comité des rémunérations et le comité des nominations

© Regulation Partners

Sommaire

regulation partners

I – Etude et portée de la règlementation applicable en matière bancaire et financière

II - Les règles en matière de gouvernance

III - Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

1/ Le dispositif général de contrôle
2/ La fonction conformité
3/ La fonction de responsable contrôle permanent
4/ La fonction de contrôle périodique
5/ Le responsable LCB/FT et TRACFIN
6/ La fonction Gestion Risques
7/ La fonction RSSI
8/ La charte de gouvernance et de contrôle interne

IV – Les reportings réglementaires

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

1/ Le dispositif général de contrôle

© Regulation Partners

1. Le dispositif général de contrôle

- La fonction conformité
- La fonction de responsable des contrôles permanents
- La fonction de responsable des contrôles périodiques
- Le responsable LCB-FT
- La fonction de gestion des risques
- La fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)

© Regulation Partners

1. Le dispositif général de contrôle

Le Règlement CRB 90.08 a rendu obligatoire la fonction de responsable du contrôle interne

1990 à 1998 Les grandes étapes

L'obligation de **nommer un déclarant et correspondant TRACFIN date de 1990**

en 1996 d'un *Livre Blanc* *sur la sécurité des systèmes d'information* (RSSI).

1996/1998: nécessité d'un RCSI pour les PSI (règlement CMF)

Le CRBF 97.02 détaille les dispositifs de contrôle à mettre en place

En **2006, le règlement CRBF 97.02** a modifié l'organisation des structures en instaurant une séparation plus claire entre **contrôle permanent et contrôle périodique,** en rendant obligatoire **la fonction de conformité** et en instaurant une obligation de **contrôler les PSEE**

En 2010 une filière Risque est mise en place dans le but de coordonner l'ensemble des dispositifs de surveillance des risques

En 2014, l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'ACPR, est venu se substituer au CRBF n°97-02

La filière risques devient fonction de gestion des risques.

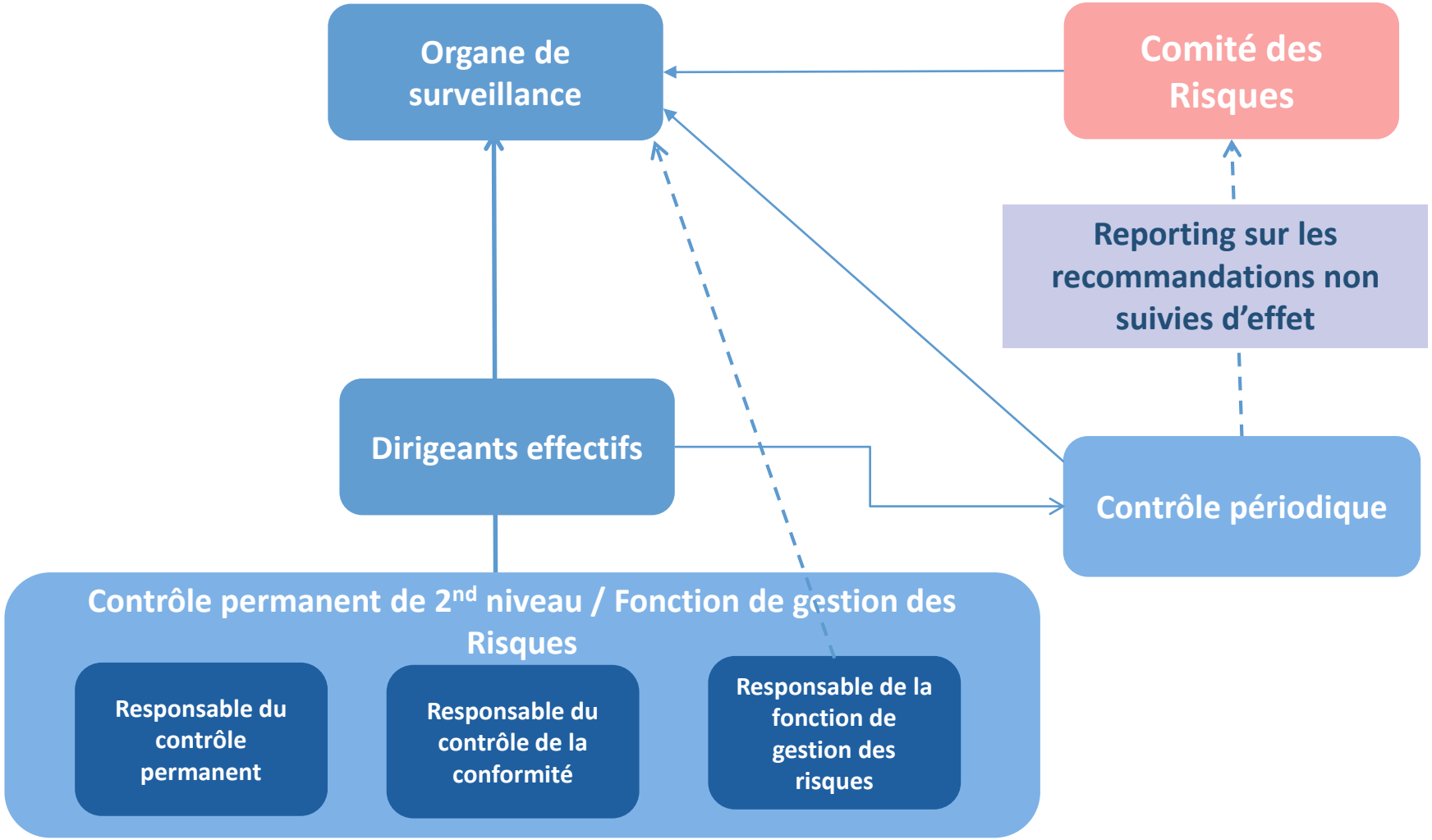
Définition de nouveaux risques

© Regulation Partners

1. Le dispositif général de contrôle

regulation partners

Articulation des responsabilités (Arrêté du 3 novembre 2014)



© Regulation Partners

regulation partners

Positionnement des fonctions de contrôle

Les responsables du contrôle permanent/périodique

Les responsables mentionnés aux articles 16 et 17 (contrôle permanent et périodique) rendent compte de l'exercice de leurs missions aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, au Comité des Risques *(art. 23)*

Le responsable du contrôle de la conformité

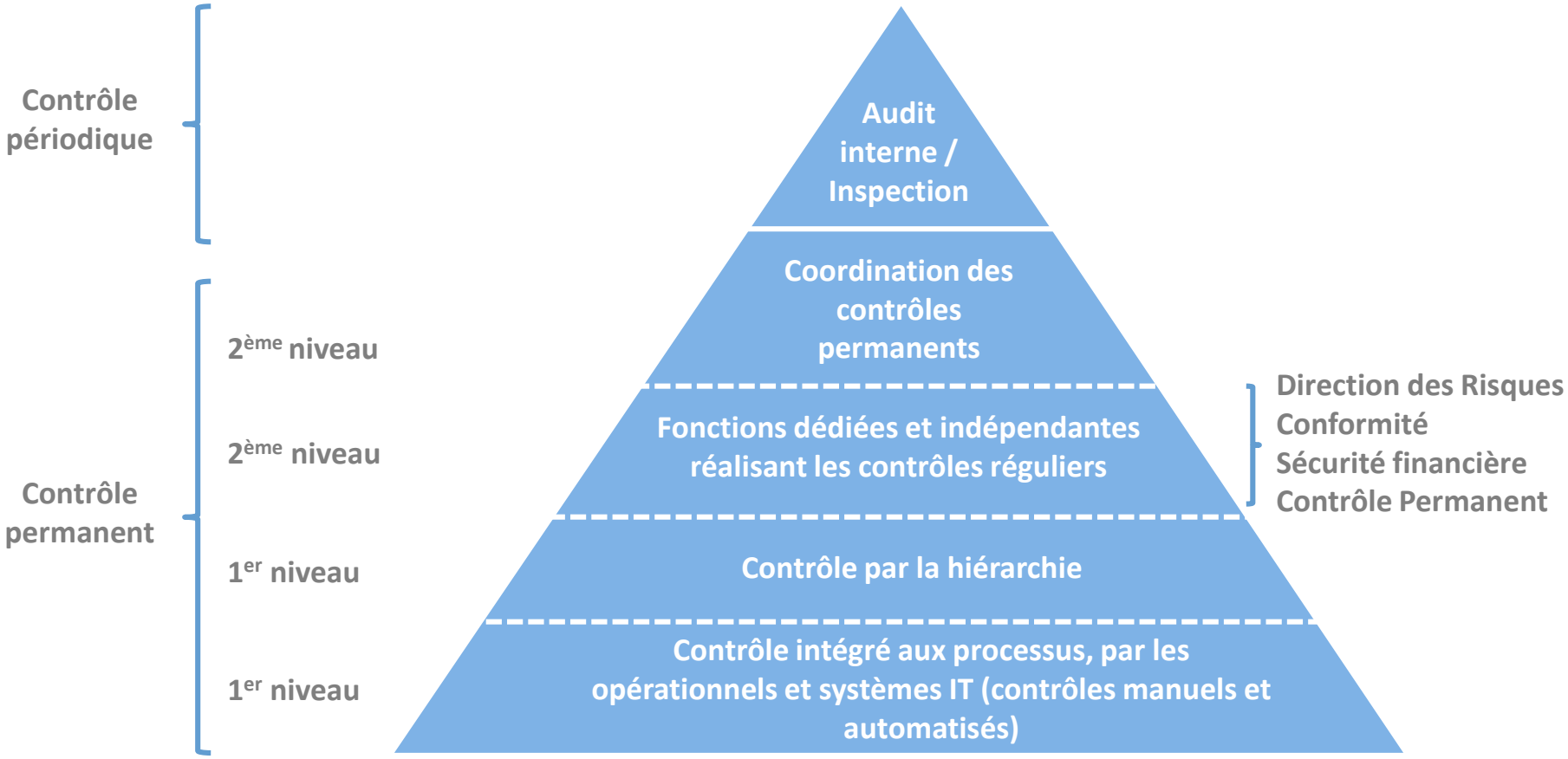
Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au Comité des Risques *(art.31)*

© Regulation Partners

1. Le dispositif général de contrôle

regulation partners

Définition des niveaux de contrôle : Contrôle Permanent et Périodique 1er et 2nd niveaux



© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

2/ La fonction conformité

© Regulation Partners

2. La fonction conformité

regulation partners

La fonction Conformité :

- **Le risque de non-conformité** (arrêté du 3 nov. 2014 relatif au contrôle interne)

  - Il s'agit du « *risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions des dirigeants effectifs prises notamment en application des orientations de l'organe de surveillance* ».

- **La fonction de contrôle de la conformité est établie de façon indépendante :** elle est exercée par une personne qui n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Ses missions :

- Evaluer et contrôler le risque de non-conformité de l'établissement ;
- Conseiller l'établissement en vue d'assurer le respect des normes applicables.

© Regulation Partners

2. La fonction conformité

regulation partners

Les attendus de la conformité

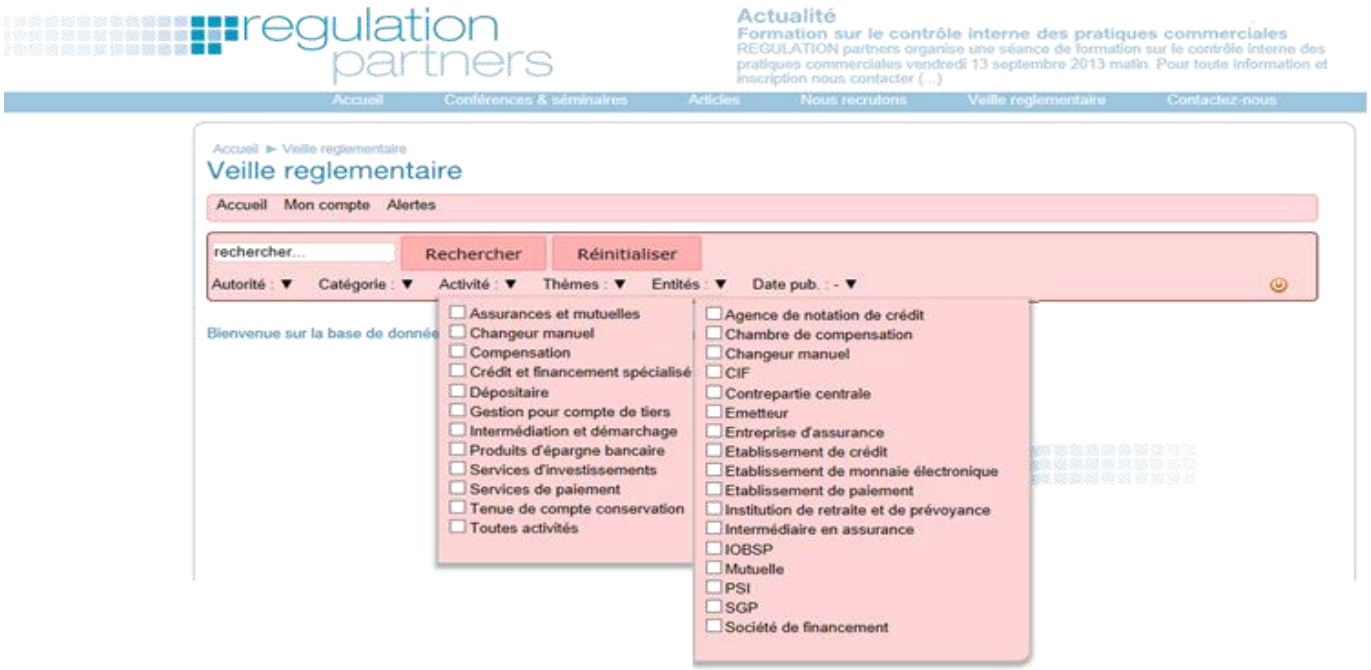
10 missions

1. Assurer la veille réglementaire en collaboration avec la direction juridique
2. Etablir une cartographie des risques de non-conformité
3. Intervenir en matière de nouveaux produits et nouvelles activités
4. Veiller à la formation
5. Intervenir en matière de maîtrise d'ouvrage des applicatifs compliance
6. Veiller à la Déontologie et prévenir les conflits d'intérêt. Lutter contre la corruption.
7. Assurer le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - LCB-FT
8. Effectuer des reporting
9. Echanger avec les régulateurs
10. Contrôler la compliance des applicatifs métiers

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur la mission « *Assurer la veille réglementaire* »



- Directives et règlements européens, et leurs dispositions d'application (ESMA, EBA, EIOPA) ;
- Lois, décrets et arrêtés français ;
- Instructions, recommandations, positions, lignes directrices, etc. de l'ACPR et de l'AMF ;
- Recommandations d'organismes internationaux ;
- Dans un groupe international, règlementations locales.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *Assurer la veille réglementaire* »

➢ Objectif principal

Les risques de non-conformité associés aux activités d'un établissement de crédit/entreprise d'investissement etc. : identification et cotation des risques, évaluation de l'existant et définition des plans d'actions.

➢ Format de la cartographie

Activités	Thème	Sous-thème	Réglementation applicable	Objectifs	RNC	Evaluation du risque brut	Motif risque brut	DMR		Risque net	Plans d'action
								Cible	Existant		

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La mise en place de la cartographie de risque de non-conformité* »

Méthodologie de la cartographie des risques : Identification et évaluation des risques de non-conformité

- Mise en exergue, pour chaque activité de la banque, des réglementations, législations ainsi que des recommandations, qu'il est nécessaire de suivre, le non-respect de ces éléments engendrant un risque de non-conformité.
- **Les nouveautés réglementaires** nécessitent une mise à jour de la cartographie des risques de non-conformité régulière (différence avec les autres aspects de la cartographie des risques opérationnels qui sont réactualisés en général chaque année).

Grille d'impact

Niveau	Impact Sanction Financière / litiges clientèle	Impact image / Réputation	Impact administratif / disciplinaire / judiciaire
4. Critique	> à 1 000 K€	Diffusion dans les médias internationaux Et/ou impact sur la cotation du titre	Condamnation devant un tribunal/sanction administrative prononcée
3. Fort	500 K€ à 1 000 K€	Diffusion dans les médias nationaux Et/ou impact sur la cotation du titre	Ouverture d'une procédure de sanction
2. Moyen	50 K€ à 500 K€	Diffusion dans les médias spécialisés	Mise en demeure par un régulateur
1. Faible	< à 50 K€	Pas de diffusion dans les médias	Pas de mise en cause

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La mise en place de la cartographie de risque de non-conformité* »

Exemple de mise à jour de cartographie des risques non-conformité :

Mettre à jour la cartographie post entrée en vigueur de la « Directive immobilier »

Activités/ Processus	Thème	Réglementation applicable et documents internes	Objectifs	RNC	Evaluation du risque brut	Motif risque brut	DMR cible
Activité de crédit	Crédit immobilier	Articles L. 313 et suivants du Code de la consommation	**Respecter les règles en matière de** : - publicité ; - information de l'emprunteur; - devoirs inhérents du prêteur (information, explication, mise en garde, évaluation)	**Risque de** : - Non respect des règles en matière de publicité crédit immobilier ; - Non respect des devoirs inhérents du prêteur ; - Non respect des règles en matière d'informations précontractuelles ; - Non respect des règles en matière d'informations contractuelles.		Défaut du devoir d'explication, mise en garde et évaluation du prêteur (Art. L. 341-31) : - Déchéance du droit aux intérêts - Financier : jusqu'à 30 000 € d'amende - Réputation / Image : Risque fort - Sanction ACPR maximale encourue : 100 millions €	- S'assurer que l'ensemble des supports publicitaires en matière immobilière (comprenant notamment des éléments chiffrés sur le crédit) incluent l'ensemble des mentions obligatoires imposées par la réglementation. - S'assurer de la remise de la Fiche d'information Standardisée européenne à tout client, au plus tard au moment de la remise de l'offre. Vérifier que les obligations d'information et de conseil à délivrer aux clients sont remplies, notamment par la remise des documents adéquats, validés par la fonction juridique. - S'assurer que les critères d'octroi du crédit sont respectés. Vérifier que les obligations d'information et de conseil à délivrer aux clients sont remplies, notamment par la remise des documents adéquats, validés par la fonction juridique. - S'assurer du bon exercice du devoir d'évaluation et de solvabilité du client, par la formalisation et la remise d'une fiche d'évaluation, consultation du FICP pour tout client etc. Evaluation bien immobilier : s'assurer de la nomination d'un expert pour l'évaluation du bien immobilier, justifiant de l'ensemble des exigences de formation et accréditation nécessaires. S'assurer que ce dernier remette un rapport développant les axes et résultats de l'évaluation. - S'assurer de la conformité des supports d'informations contractuelles standards (validés par la fonction juridique notamment), et de leurs mises à jour en fonction des évolutions réglementaires. En particulier, s'assurer que le modèle de l'offre communiquée au client corresponde bien au modèle d'offre standard, validé par la fonction juridique. - S'assurer de la remise à chaque client, et selon la chronologie adaptée, du document contractuel.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La mise en place de la cartographie de risque de non-conformité* »

Exemple de mise à jour d'un plan de contrôle permanent :

Mettre à jour la cartographie post entrée en vigueur de la « Directive immobilier »

PLAN DE CONTRÔLE PERMANENT									
Domaines /Activités	N°évènement	Thème	Sous-thème	Réglementation applicable et/ou documents internes	Descriptif des contrôles de 1er niveau	Responsable 1er niveau	Descriptif des contrôles de 2nd niveau	Responsable 2nd niveau	Périodicité du contrôle de 2nd niveau
Activité de crédit									
Activité de crédit	E.1	Crédit immobiler	Publicité	Articles L313-4, R313-1 et suivants, L313-15 du Code de la consommation	S'assurer que l'ensemble des supports publicitaires en matière immobilière (comprenant notamment des éléments chiffrés sur le crédit) incluent l'ensemble des mentions obligatoires imposées	Juridique	S'assurer que les supports de publicité sur le crédit immobilier, validés par la fonction juridique, répondent à l'ensemble des exigences réglementaires.	Conformité	Semestrielle
			Exigences d'informations précontractuelles	Articles L313-1 et suivants du Code de la consommation	S'assurer de la remise de la Fiche d'information Standardisée européenne à tout client, au plus tard au moment de la remise de l'offre.	Back-office	Contrôler, par sondage sur dossiers clients, la remise de la FISE, datée et signée du client et du prêteur/intermédiaire.	Contrôle permanent	Semestrielle

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La mise en place de la cartographie de risque de non-conformité* »

Exemple de mise à jour de cartographie des risques non-conformité :

Mettre à jour la cartographie post réglementation « sur la prévention du surendettement »

Activités/ Processus	Thème	Réglementation applicable et documents internes	Objectifs	RNC	Evaluation du risque brut	Motif risque brut	DMR cible
Vie du compte	Inclusion bancaire et prévention du surendettement	Art. L312-1-1 A et L312-1-1 B du code monétaire et financier Art. R312-4-3 du code monétaire et financier Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident Arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement	Respect de la charte d'inclusion bancaire (mise en place par l'établissement d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière des clients)	Non application de la charte d'inclusion bancaire Absence de dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière des clients		Financier : Sanction ACPR pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros. Sanction possible des tribunaux en cas de contentieux. Administratif : Potentielle sanction administrative ACPR pouvant aller de l'avertissement à la radiation. Réputation / image : Publication de la sanction avec le nom de l'établissement concerné.	S'assurer de la mise en place d'une procédure spécifique permettant de connaître les seuils de détection des personnes en situation de fragilité. Par des contrôles, s'assurer du respect du plafonnement des commissions d'intervention et l'information par la banque des frais liés à des irrégularités ou des incidents préalablement à leur débit. S'assurer de la sensibilisation des collaborateurs concernés sur les mesures de la charte d'inclusion bancaire en interne. S'assurer que soit mis en place une offre de produits spécifiques aux personnes en situation de fragilité : mettre à disposition des clients dans l'offre commerciale des services facilitant la bonne gestion du compte et limitant les risques d'incidents. S'assurer du paramétrage des outils SI afin de définir des seuils d'alerte permettant d'identifier les clients en situation de fragilité financière. Assurer la formation des conseillers clientèle sur ce point ainsi que s'assurer du respect des différentes exigences de *reporting* affiliées : *reporting* à l'ACPR (RACI) et à l'OIB.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La mise en place de la cartographie de risque de non-conformité* »

Exemple de mise à jour d'un plan de contrôle permanent :

Mettre à jour la cartographie post réglementation « sur la prévention du surendettement »

PLAN DE CONTRÔLE PERMANENT									
Domaines /Activités	N°évènement	Thème	Sous-thème	Réglementation applicable et/ou documents internes	Descriptif des contrôles de 1er niveau	Responsable 1er niveau	Descriptif des contrôles de 2nd niveau	Responsable 2nd niveau	Périodicité du contrôle de 2nd niveau
	E1	Prévention du surendettement		Prévention du surendettement	S'assurer de l'existence et de l'application d'une procédure relative à la prévention du surendettement (incluant dispositions relatives à la charte d'inclusion bancaire). S'assurer que soit diffusée une information, en agence, sur l'offre spécifique destinée aux personnes en situation de fragilité financière (et identification de ces personnes). S'assurer du respect du plafonnement des commissions d'intervention et de l'information par la banque des frais liés à des irrégularités ou des incidents préalablement à leur débit	Direction agence	Par sondage, s'assurer du respect du plafonnement des commissions d'intervention et de l'information par la banque des frais liés à des irrégularités ou des incidents préalablement à leur débit Contrôle de l'intégration dans le SI des seuils de détection des personnes en situation de fragilité Contrôle du reporting à l'ACPR (RACI) et à l'OIB et du suivi des plans d'action	Contrôle permanent	Annuelle

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La lutte contre la corruption (Loi Sapin 2)* »

La Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite **Loi Sapin 2**, publiée au Journal Officiel le 10 décembre 2016.

Sauf mention particulière, ses dispositions s'appliquent dès sa publication.

Elle aborde notamment les sujets suivants :

- Lutte contre les manquements à la probité
- Renforcement de la régulation financière
- Protection et droit des consommateurs en matière financière
- Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises
- Dispositions de modernisation de la vie économique et financière

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La lutte contre la corruption (Loi Sapin 2)* »

La Loi Sapin instaure une Agence française anticorruption

- **Missions de l'Agence française anticorruption:**
  - Aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
  - Elaborer des recommandations
  - Contrôler, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre
  - Adresser un avertissement aux représentants de la société
  - Saisir la commission des sanctions
  - Aviser le procureur de la République des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit…

- **Pouvoirs de l'Agence française anticorruption:**
  - Agents habilités à faire des contrôles sur place et à se faire communiquer, le cas échéant à prendre des copies, de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, et de toute information utile.
  - Commission des sanctions : En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société. Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La lutte contre la corruption (Loi Sapin 2)* »

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

- Obligation de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence, pour :
  - ✓ Les sociétés employant au moins **500 salariés**, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins **500 salariés**, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à **100 millions d'euros**.
  - ✓ Les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins **500 salariés**, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins **500 salariés**, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à **100 millions d'euros**.

- Mesures et procédures à mettre en place par ces entreprises avant le 1er juin 2017, pouvant être contrôlées par l'Agence française anti-corruption, notamment :
  - ✓ **Le code de conduite** définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence, intégré au règlement intérieur.
  - ✓ **Le dispositif d'alerte interne** permettant de recueillir des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société.

© Regulation Partners

regulation partners

Focus sur « *La lutte contre la corruption (Loi Sapin 2)* »

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

- Mesures et procédures à mettre en place par ces entreprises, pouvant être contrôlées par l'Agence française anti-corruption, notamment :

  - ✓ **La cartographie des risques** prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
  - ✓ **Les procédures d'évaluation** de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
  - ✓ **Les procédures de contrôles comptables**, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence ;
  - ✓ Le dispositif de **formation** destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
  - ✓ **Le régime disciplinaire** permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
  - ✓ **Le dispositif de contrôle** et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

© Regulation Partners

QCM

- **Question 1**

  - Quelles sont les 10 missions de la Conformité ?

© Regulation Partners

regulation partners

○ Réponse 1

10 missions

1. Assurer la veille réglementaire en collaboration avec la direction juridique
2. Etablir une cartographie des risques de non-conformité
3. Intervenir en matière de nouveaux produits et nouvelles activités
4. Veiller à la formation
5. Intervenir en matière de maîtrise d'ouvrage des applicatifs compliance
6. Veiller à la Déontologie et prévenir les conflits d'intérêt. Lutter contre la corruption.
7. Assurer le dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - LCB-FT
8. Effectuer des reporting
9. Echanger avec les régulateurs
10. Contrôler la compliance des applicatifs métiers

© Regulation Partners

- **Question 2**

  - La fonction conformité peut-elle être assurée par le Directeur Financier ?

© Regulation Partners

- **Réponse 2**
  - Non, elle doit être indépendante des fonctions financières et comptables

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

3/ La fonction responsable contrôle permanent

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- Définition du contrôle permanent de second niveau et rappels réglementaires :
  - *Les articles 13 et 14 de l'arrêté du 3 novembre 2014* définissent cette notion.
  - **Le contrôle permanent de premier niveau** est effectué par les opérationnels, voire intégré dans les processus et les contrôles automatisés.
  - **Le contrôle permanent de second niveau** se caractérise par un contrôle indépendant des opérationnels intervenant de manière régulière.

- Positionnement de la fonction de coordination des contrôles permanents :
  - Le concept de contrôle permanent de second niveau est très utile dans la mesure où **c'est le seul contrôle indépendant des opérationnels intervenant de manière régulière.**

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- Les facteurs clés de succès d'un contrôle permanent de second niveau :

  - Ce contrôle doit prévenir les dysfonctionnements sans attendre une mission d'audit,
  - Dans le cas d'une décentralisation des contrôles de second niveau, la mise en place d'un contrôle qualité au niveau central,
  - La construction de plans de contrôle permanents qui permettent de couvrir la totalité du périmètre en une année environ,
  - La mise en place d'une fonction de coordination qui ne se limite pas à définir une méthodologie et à consolider les résultats,
  - La formalisation des contrôles permanents de second niveau.

© Regulation Partners

regulation partners

- Exemple de fiche de contrôle permanent de second niveau :

FICHE DE CONTRÔLE			
Points généraux			
Rédacteur		Intitulé du contrôle	
Valideur		Référence fiche	
Date de rédaction		Périodicité	
Référence réglementaire		Période couverte	

Périmètre du contrôle	
Thème	
Sous thème	
Risque(s) couvert(s) par le contrôle	

Réalisation du contrôle	
Objectifs du contrôle	
Détail des contrôles effectués	
Documents collectés / contrôlés	

Conclusions à l'issue du contrôle			
Appréciation globale	Insuffisant		
Constats majeurs et résultats de contrôle			
Recommandations	Description des recommandations	Date souhaitée de mise en œuvre	Personne en charge du suivi de la mise en œuvre

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

regulation partners

- Le contrôle permanent des **prestations essentielles ou importantes externalisées**

  - Définition des prestations externalisées :

« les activités pour lesquelles l'entreprise assujettie confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance, démarchage, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l'entreprise assujettie, par le recours aux agents liés, par le recours aux agents ou par toute autre forme. »

(Art. 10 q Arrêté du 3/11/14)

  - Un établissement qui a recours à des sous-traitants (ou à des mandataires) conserve la responsabilité de la réalisation de ces prestations.
  - Ainsi, depuis 2006, les activités externalisées doivent faire l'objet d'une identification, d'une contractualisation et de contrôles adéquats poussés.

© Regulation Partners

regulation partners

Obligations en matière d'externalisation d'activités au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014

- **3 obligations générales**, les entreprises assujetties doivent :
  - Tout d'abord s'assurer (art. 231) que « *toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers tirets de l'article 10r* ***n'est externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées*** *selon les normes de leur pays à exercer de telles activités ».*
  - Ensuite s'assurer (art. 234, a) que *« leur système de contrôle au sens de l'article 11 inclut leurs activités externalisées »*. En clair, il faudra qu'elles intègrent, dans « leur système de contrôle des opérations et procédures internes » l'externalisation d'activités.
  - Enfin se doter (art.234, b) *« de dispositifs de contrôle au sens de l'article 12 de leurs activités externalisées »*. Cela signifie que les dispositifs de contrôle permanent et périodique mis en place devront prendre en compte les activités externalisées visées à l'article 10r.

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- **3 obligations particulières** pesant sur les entreprises assujetties et les délégataires en cas d'externalisation de prestations de services essentielles
  - L'article 237 prévoit que, dans cette hypothèse, les entreprises assujetties « *demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent* ».
  - L'article 238 prévoit, que les entreprises assujetties doivent :

Formaliser la relation avec les délégataires. L'article 238 a) dispose, en effet, que l'externalisation d'activité au sens de l'arrêté du 3/11/14 doit donner lieu à « *un contrat écrit entre le prestataire externe et l'entreprise assujettie* ».

Se doter d'une **procédure d'habilitation et de contrôle des délégataires choisis**. L'art. 238 b) indique que l'externalisation d'activité au sens de l'arrêté du 3/11/14 doit « *s'inscrire dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par l'entreprise assujettie* ».

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

regulation partners

❖ L'article 239 prévoit que les entreprises assujetties doivent s'assurer, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers :

S'engagent sur un niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service et, en cas d'incident, mettent en œuvre des mécanismes de secours

Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à l'entreprise assujettie et à ses clients

Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficultés graves affectant la continuité du service. A défaut, les entreprises assujetties s'assurent que leur plan d'urgence et de poursuite d'activité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa prestation

Se conforment aux procédures définies par l'entreprise assujettie concernant l'organisation et la mise en œuvre du contrôle des services qu'ils fournissent

Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans l'accord préalable de l'entreprise assujettie

Leur permettent l'accès, le cas échéant, sur place, à toute information sur les services mis à leur disposition, dans le respect des réglementations relatives à la communication d'informations

Les informent de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur leur capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme. Acceptent que l'ACPR (ou autre autorité étrangère équivalente) ait accès aux informations sur les activités externalisées

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- **Clause à insérer dans les contrats portant sur des prestations de services essentielles conclus avec des délégataires par les entreprises assujetties à l'arrêté du 3 novembre 2014**
  - Respecter les dispositions du présent contrat, de ses annexes et avenants concernant l'article 239 de l'arrêté du 3 novembre 2014
  - Recueillir l'accord exprès et écrit du client :
    - ✓ avant de procéder à toute modification des prestations faisant l'objet du présent contrat.
    - ✓ avant de déléguer tout ou partie des prestations faisant l'objet du présent contrat à un tiers, ou de conclure avec un tiers un contrat de prestation de services ou de sous-traitance touchant à ces activités. Ce contrat devra inclure l'ensemble des engagements résultant de la présente clause.

  - Clause FBF* : « *dans le cas où une prestation similaire est rendue à plusieurs établissements bancaires, le prestataire accepte que ces établissements ou leur(s) délégataire(s) puissent conduire des missions d'audit pour compte commun sur les conditions de réalisation de cette prestation et sur sa conformité aux clauses contractuelles* ».

**Note de la FBF du 29 septembre 2009 présentant le dispositif de contrôle des activités externalisées à des prestataires communs (annexe 8 page 65).*

© Regulation Partners

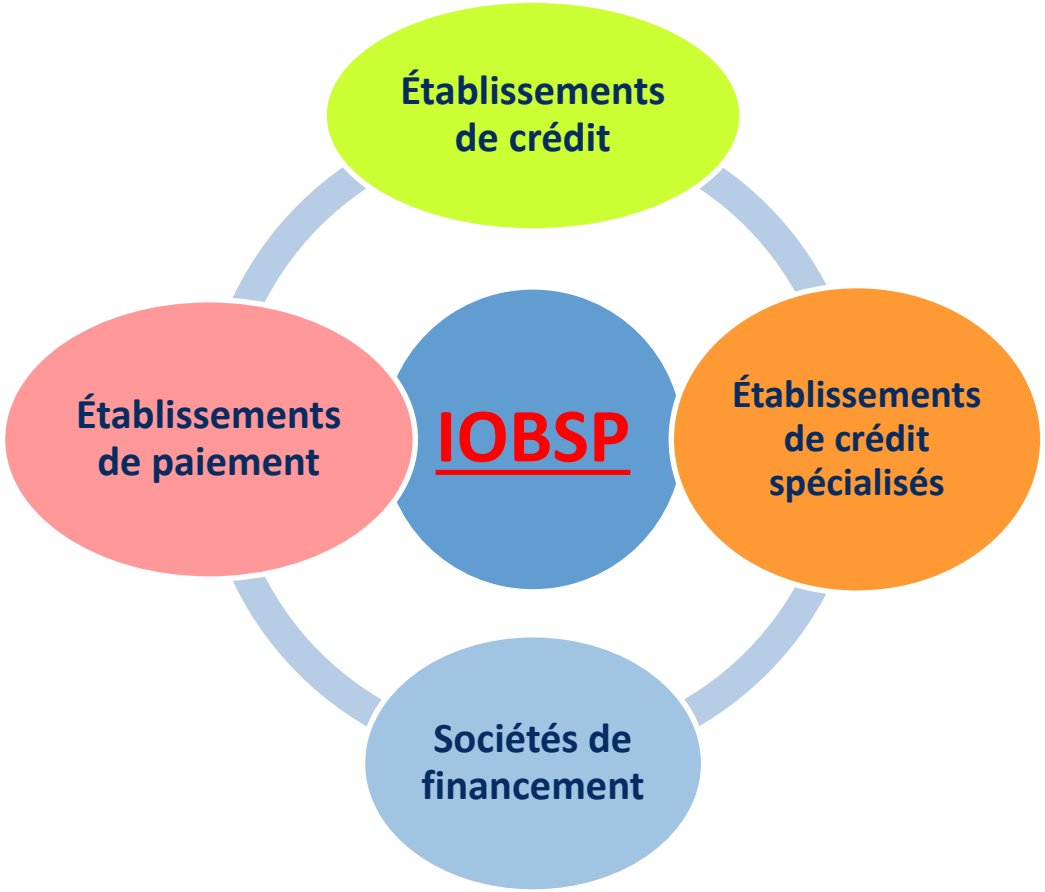
3. La fonction de responsable contrôle permanent

- La **loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010** de régulation bancaire et financière a introduit un régime spécifique pour les **intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).**
- De cette loi découlent décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 et arrêté qui ont contribué à :
  - régir la profession et la réglementer en de nombreux points,
  - mettre en place un registre unique et un régime légal spécifique pour les IOBSP,
  - protéger le consommateur.
- Quelles sont les personnes concernées ?
  - Toutes les personnes qui exercent l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement de façon habituelle contre rémunération, hormis celles qui entrent dans le cadre des exceptions au régime d'application.

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes **dont l'une au moins est un établissement de crédit**, un établissement de paiement, une société de financement .
- L'IOBSP est ainsi amené à travailler avec :



© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

- **Ces IOBSP doivent être immatriculés auprès de l'ORIAS** qui s'assure au moment de leur immatriculation que les conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants sont conformes à la réglementation.

- Selon la **position n°2013-P-01 de l'ACPR,** les **IOBSP ne sont pas tous des PSEE :**

C'est parce **qu'il existe un mandat** entre ***les mandataires exclusifs ou non-exclusifs*** et ***les établissements assujettis*** pour lesquels ils exercent l'activité d'intermédiation à titre habituel que ces IOBSP **sont des PSEE**

En **l'absence de mandat** d'un établissement assujetti, les ***courtiers*** en opérations de banque et services de paiement et ***leurs sous-mandataires*** font l'objet de mesures de vigilance de la part de l'établissement assujetti, distinctes de celles qui sont exigées pour les PSEE

© Regulation Partners

3. La fonction de responsable contrôle permanent

regulation partners

- Cette Position implique que les établissements rationalisent les contrôles de l'activité confiée à ces prestataires. Ils mettent donc en place des indicateurs de risques appliqués à chaque IOBSP. Le résultat de cette « approche par les risques » permet de cibler les IOBSP qui seront contrôlés en priorité.

- **Les contrôles attendus des établissements assujettis à l'égard de leurs partenaires IOBSP doivent être effectués en suivant une « approche par les risques » :**

Mise en place d'indicateurs de risques par les établissements assujettis; parmi les indicateurs, le régulateur rappelle par exemple la prise en compte :

- du volume des réclamations de la clientèle par mandataire ;
- du taux de défaut des crédits dont le mandataire a été à l'origine ;
- de la qualité de la constitution des dossiers

Contrôle des mandats :

- Le ***mandat des mandataires exclusifs ou non exclusifs*** : les contrôles des établissements assujettis et leur responsabilité vis-à-vis des agissements de leurs mandataires sont intrinsèquement liés au périmètre des activités externalisées (mandat)
- Le suivi des ***courtiers en opérations de banque et services de paiement*** (non PSEE) : les contrôles des courtiers par les établissements assujettis sont allégés

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

4/ La fonction de responsable contrôle périodique

© Regulation Partners

4. La fonction de responsable contrôle périodique

- **Définitions du contrôle périodique :**

« Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs de contrôle est assuré au moyen d'enquêtes par des agents au niveau central et le cas échéant local, autres que ceux en charge du contrôle permanent. »

- **Rattachement de la fonction :**

  - Les responsables mentionnés aux articles 16 (contrôle permanent) et 17 (contrôle périodique) rendent compte de l'exercice de leurs missions aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, au comité des risques **(Art. 23 Arrêté du 3/11/14)**.

- **Elaboration du plan pluriannuel et du programme annuel d'audit interne :**

  - Le contrôle périodique réalise ses enquêtes dans le cadre de missions définies dans un plan d'audit.

© Regulation Partners

4. La fonction de responsable contrôle périodique

- **Elaboration du plan pluriannuel et du programme annuel d'audit interne (suite) :**

  - Le plan mis en place doit permettre d'assurer l'exhaustivité du champ couvert en 3 à 4 ans maximum, en priorisant les activités risquées, d'où la nécessité, pour cette fonction, de disposer de sa propre cartographie des risques.
  - Le programme annuel des missions d'audit interne doit intégrer les objectifs de contrôle et est soumis pour avis au CA ou au conseil de surveillance.
  - Exposer à ces instances les résultats et les défaillances est indispensable pour s'assurer que tout le périmètre est couvert et les ressources allouées suffisantes.

- ***Reporting* du résultat des missions :**

  - En plus de formuler des recommandations et de vérifier si elles sont suivies, le responsable du contrôle périodique fournit des rapports sur les questions relatives au contrôle périodique aux dirigeants au moins une fois par an.
  - Par ailleurs, les recommandations non suivies d'effet sont directement communiquées au Comité des risques au moins une fois par an.

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

5/ Le responsable LCB/FT et TRACFIN

© Regulation Partners

regulation partners

Le correspondant/déclarant TRACFIN

Articles L.561-1 et suivants du CMF

- **Le correspondant assure notamment l'interface avec TRACFIN :** il est destinataire des accusés de réception des déclarations émises et traite ses demandes de communication de pièces ou documents
- **Le déclarant est chargé de la transmission des déclarations auprès du service :** il a l'obligation de déclarer au service les sommes ou opérations dont ils **«sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner»** qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an **ou participent au financement du terrorisme** » (article L561-15)

Pour éclairer les décisions à prendre, TRACFIN et l'ACPR conjointement ont diffusé des lignes directrices sur la déclaration de soupçons.

Arrêté du 3.11.14

- **Article 55 :** le déclarant/correspondant doit avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions
- **Article 56 :** le déclarant/correspondant doit être informé des incidents en matière de LCB/FT révélés par les systèmes de contrôle interne comme des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères dans la mise en œuvre des dispositions de LCB-FT

© Regulation Partners

5. Le responsable LCB/FT et TRACFIN

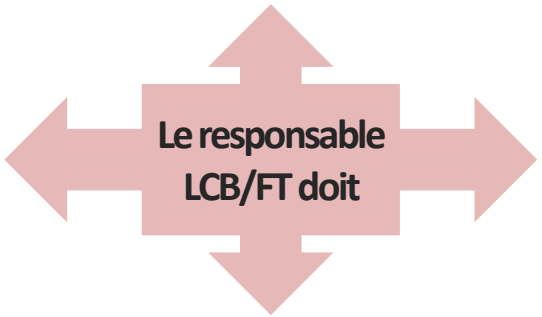
regulation partners

La fonction de responsable LCB/FT

Le responsable LCB-FT est en charge d'un **double rôle** : **rôle opérationnel et rôle de contrôle.**

Mettre à jour les procédures de lutte anti-blanchiment et les diffuser aux personnes concernées

Assurer une veille réglementaire sur la LCB-FT



Mettre à jour la classification des risques de blanchiment qui permettra à l'établissement d'effectuer une notation de ses clients en fonction des risques, et donc à appliquer des diligences différenciées. L'évaluation des clients se fera selon quatre critères : nature de la relation d'affaires, produits ou services offerts, canal de distribution, conditions de réalisation des opérations

Intervenir en second niveau dans les entrées en relation et la révision des dossiers clients. Concrètement, il devra s'assurer que le classification est correctement utilisée par le front-office et devra donner un avis préalable avant la décision d'entrée en relation avec des clients risqués (PPE). Il pourra aussi procéder à des contrôles de second niveau pour s'assurer que la revue est réalisée, avec la bonne périodicité

© Regulation Partners

regulation partners

La fonction de responsable LCB/FT

Le responsable LCB/FT doit :

- **Eventuellement analyser les déclarations suspectes et effectuer les déclarations à TRACFIN.** Les indices pris en compte devront être adaptés à l'activité de chaque établissement (en utilisant les rapports du GAFI, Monyval, TRACFIN)
- **Piloter le paramétrage des outils de lutte anti-blanchiment**
- **Former les collaborateurs et dirigeants**
- **Prévenir le financement du terrorisme et le respect des embargos**
- **Effectuer des reportings à la direction générale et aux régulateurs.** Reporting sur tous les aspects devant être couverts : nombre de déclarations effectuées sur une période donnée, actions en cours sur la mise en place d'outils, formations etc
- **Contrôle permanent de second niveau du dispositif de LCB-FT.** Le contrôle visant à s'assurer de la justification des opérations détectées comme atypiques et n'ayant pas donné lieu à déclaration devra être installé de manière régulière et indépendante de la fonction de déclarant TRACFIN

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

6/ La fonction Gestion des risques

© Regulation Partners

6. La fonction Gestion des risques

- Création d'une "filière Risques" dans les établissements financiers par l'arrêté du 19 janvier 2010 (*repris dans l'arrêté du 3 novembre 2014 « fonction de gestion des Risques*)
  - Les établissements doivent **disposer d'une cartographie** des risques **y compris des risques prédictifs actualisée régulièrement** et qui (Art.102 Arrêté du 3/11/14) :
    - Prend en compte l'ensemble des risques encourus
    - Est établie par entité ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas échéant, la surveillance consolidée ou complémentaire
    - Evalue l'adéquation des risques encourus par rapport aux évolutions de l'activité
    - Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus (renforcement des dispositifs de contrôle permanent, mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, définition des plans d'urgence et de continuité de l'activité)

© Regulation Partners

6. La fonction Gestion des risques

regulation partners

Responsable de la fonction gestion des Risques

- S ’assurer de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques
- S’assurer que chaque risque identifié a bien été affecté à une fonction

Vérifier que le niveau des risques encourus par l’entreprise est compatible avec les orientations de l’activité fixées par l’organe de surveillance et les limites fixées par le Direction Générale

Vérifier que des dispositifs permettent:

- de s’assurer du respect des procédures et des limites fixées
- de procéder à l’analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites
- d’informer la DG de l’ampleur de ces dépassements et des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises

Si nécessaire, en cas d’évolution des risques, il peut rendre directement compte à l’organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs.

Élaborer des états de synthèse sur le suivi des risques consolidés en vue d’informer le Comité des risques, l’organe de surveillance et les dirigeants effectifs

Communiquer à l’organe de surveillance et au comité des risques toute information nécessaire à l’exercice des missions de ces derniers

Alerte les dirigeants effectifs de toute situation susceptible d’avoir des répercussions sur la maîtrise des risques

© Regulation Partners

regulation partners

Définition des risques à couvrir

1. Le risque de crédit
2. Le risque de taux d'intérêt global
3. Le risque de liquidité
4. Le risque de concentration
5. Le risque résiduel
6. Le risque d'intermédiation
7. Le risque de règlement-livraison
8. Le risque de marché (y compris de change)
9. Le risque de base
10. Le risque de dilution
11. Le risque de titrisation
12. Le risque systémique
13. Le risque lié au modèle
14. Le risque de levier excessif

Ajouts de l'arrêté du 3 novembre 2014

1. Le risque de non-conformité
2. Le risque juridique
3. Le risque opérationnel

© Regulation Partners

regulation partners

Le risque de crédit

Définition : il s'agit du risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés
(Art.10 e Arrêté du 3 nov. 2014)

- **L'évaluation du risque de crédit**
  - Ce risque fait l'objet d'une évaluation en fonction de différents critères, notamment la solvabilité de la contrepartie .
  - Les chargés de clientèle doivent constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir des informations quantitatives et qualitatives fondées notamment sur :
    - ✓ La capacité de remboursement du bénéficiaire (Art. 107 Arrêté 3/11/14),
    - ✓ Les statistiques de sélection et de mesure des risques de l'établissement (Art. 117 Arrêté 3/11/14).
  - Les systèmes de mesure des risques de crédit qui auront été mis en place doivent notamment permettre **d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque** qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie. (Art. 116 Arrêté du 3/11/14)

© Regulation Partners

regulation partners

La gestion du risque de crédit consiste à :

- Mettre en place, avec le contrôle permanent, un système de mesure des risques permettant notamment :
  - ✓ d'identifier les risques de bilan et hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés
  - ✓ d'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations quantitatives et qualitatives
  - ✓ de vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à la politique en matière de crédit **(Art. 106 Arrêté du 3/11/14).**
- Constituer des dossiers de crédit destinés à recueillir **l'ensemble des informations** de nature qualitative et quantitative concernant la capacité de remboursement et pour les entreprises, les caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que les éléments comptables récent.
- Regrouper dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant la communication d'informations.
- Compléter ces dossiers au moins **trimestriellement** pour les contreparties dont les **créances sont impayées ou douteuses** ou qui présentent **des risques ou des volumes significatifs**. (**Art. 108 Arrêté 3/11/14)**

© Regulation Partners

regulation partners

La gestion du risque de crédit consiste à :

- Veiller à ce que la sélection des opérations de crédit soit faite correctement, c'est-à-dire en tenant compte de leur **rentabilité**, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur :
  - ✓ les coûts opérationnels et de financement,
  - ✓ la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et
  - ✓ le coût de rémunération des fonds propres.

- Les dirigeants effectifs procèdent, au moins semestriellement à une **analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit**. (Art. 110 Arrêté du 3/11/14)

© Regulation Partners

regulation partners

- **La gestion du risque de crédit consiste à :**

  - Mettre en place des dispositifs de décisions d'octroi de crédits qui sont prises en fonction de la taille, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'entreprise

  - S'assurer, lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire:
    - ✓ Que les décisions de prêts ou d'engagements ou de reconduction soient prises au moins par deux personnes
    - ✓ Que les dossiers de crédit fassent l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles (Art. 112).

  - Vérifier, lorsque l'entreprise utilise des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure des risques de crédit, la pertinence de ces systèmes au regard :
    - ✓ des incidents de paiement constatés dans le passé récent
    - ✓ de l'évolution de l'environnement économique et juridique (Art.117).

© Regulation Partners

regulation partners

- **La gestion du risque de crédit consiste à :**

  - Procéder au moins trimestriellement à l'analyse de l'évolution de la qualité des engagements pris. Cet examen doit permettre :
    - ✓ de déterminer pour les opérations d'importance significative, **les reclassements** nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit
    - ✓ les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.

  - La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte
    - ✓ **des garanties** pour lesquelles les entreprises assujetties doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en œuvre
    - ✓ de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.

© Regulation Partners

regulation partners

Le risque de taux d'intérêt global :

- **Définition** : il s'agit du risque encouru en cas de **variation des taux d'intérêt** du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan à l'exception des opérations soumises aux risques de marché (Art.10 g Arrêté du 3/11/14)
- Un établissement peut être confronté à ce risque lors de l'octroi de crédits à taux fixe et de refinancement à taux variable

La gestion du risque de taux d'intérêt global

- Vérifier que les positions prises (notamment en termes de taux) ne dépassent pas les limites définies. Les positions sont mesurées notamment par des échéanciers de taux.
- Vérifier régulièrement auprès du contrôle permanent que les positions bilan et hors-bilan alimentent chaque jour et de manière exhaustive les échéanciers de taux.

© Regulation Partners

regulation partners

- **La gestion du risque de taux d'intérêt global :**

  - Évaluer, de façon régulière, les risques de taux d'intérêt encourus par l'établissement en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses de simulation retenues (Art. 137 Arrêté du 3/11/14).
  - Le résultat de ces mesures doit être communiqué aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats (Art. 139 Arrêté du 3/11/14).

© Regulation Partners

6. La fonction Gestion des risques

regulation partners

Risque de liquidité version CRBF 97-02	Risque de liquidité version arrêté du 3.11.14
Définition : Risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à coût raisonnable (art.4 j)	**Définition :** Risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché **ou de facteurs idiosyncratiques**, dans un délai déterminé et à coût raisonnable (Art. 10 h)
Gestion du risque de liquidité : Mettre en place des politiques et des procédures adaptées à la taille de l'établissement, à la nature et à la complexité des activités exercées, et aux risques encourus, pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective (art.31)	**Gestion du risque de liquidité :** Disposer de **stratégies**, politiques, procédures, **systèmes, outils et de limites solide**s, permettant de **détecter**, mesurer, gérer et **suivre** le risque de liquidité **sur différentes périodes, allant du court terme, y compris intra-journalières, au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive.** Ces échéances, fixées par l'entreprise assujettie, constituent l'horizon de temps modélisable (art. 148).

© Regulation Partners

regulation partners

Risque de liquidité version CRBF 97-02	Risque de liquidité version arrêté du 3.11.14
Gestion du risque de liquidité : Émettre différents scénarios permettant de mesurer le risque de liquidité sur une base permanente. Mettre en place des plans d'urgence permettant de faire face à toute crise de liquidité (Article 31).	**Gestion du risque de liquidité :** **Envisager des scénarios relatifs aux positions de liquidité** et aux facteurs d'atténuation du risques (art. 168). **Élaborer, en tenant compte des résultats des scénarios, des plans d'urgence formalisés efficaces** leur permettant de se préparer à faire face à des situations de crises (art. 175). **Informer immédiatement l'ACPR** de toute modification importante de leur position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites. Les informations, relatives à leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios, sont communiqués à l'ACPR (art. 186).

© Regulation Partners

Le risque de concentration :

- **Définition :** risque découlant de l'exposition à des contreparties directe ou indirecte **résultant de l'octroi (Art. 10 s Arrêté du 3/11/14)**
  - ✓ à une même contrepartie y compris des contreparties centrales,
  - ✓ à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés,
  - ✓ à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique,
  - ✓ de crédits sur la même activité ou encore de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur

© Regulation Partners

Le risque résiduel :

- **Définition** : Risque que les techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n°575/2013 aient une efficacité moindre qu'attendue (Art. 10 t Arrêté du 3/11/14).
- Il s'agit du risque subsistant après le traitement du risque ou le risque subsistant après que des mesures de prévention ont été prises

Gestion du risque résiduel :

- S'assurer du suivi de la valeur des immeubles en garantie notamment au travers de l'application des indices immobiliers.
- Valoriser les titres en garantie à la valeur de marché

© Regulation Partners

regulation partners

Risque opérationnel

- **Définition** : Risque de pertes découlant d'une inadaptation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs y compris le risque juridique. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe, et les risques liés au modèle.

- C'est aussi le risque d'être confronté à divers scénarios de crises, y compris des chocs extrêmes, et de ne pouvoir maintenir, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Banque.

© Regulation Partners

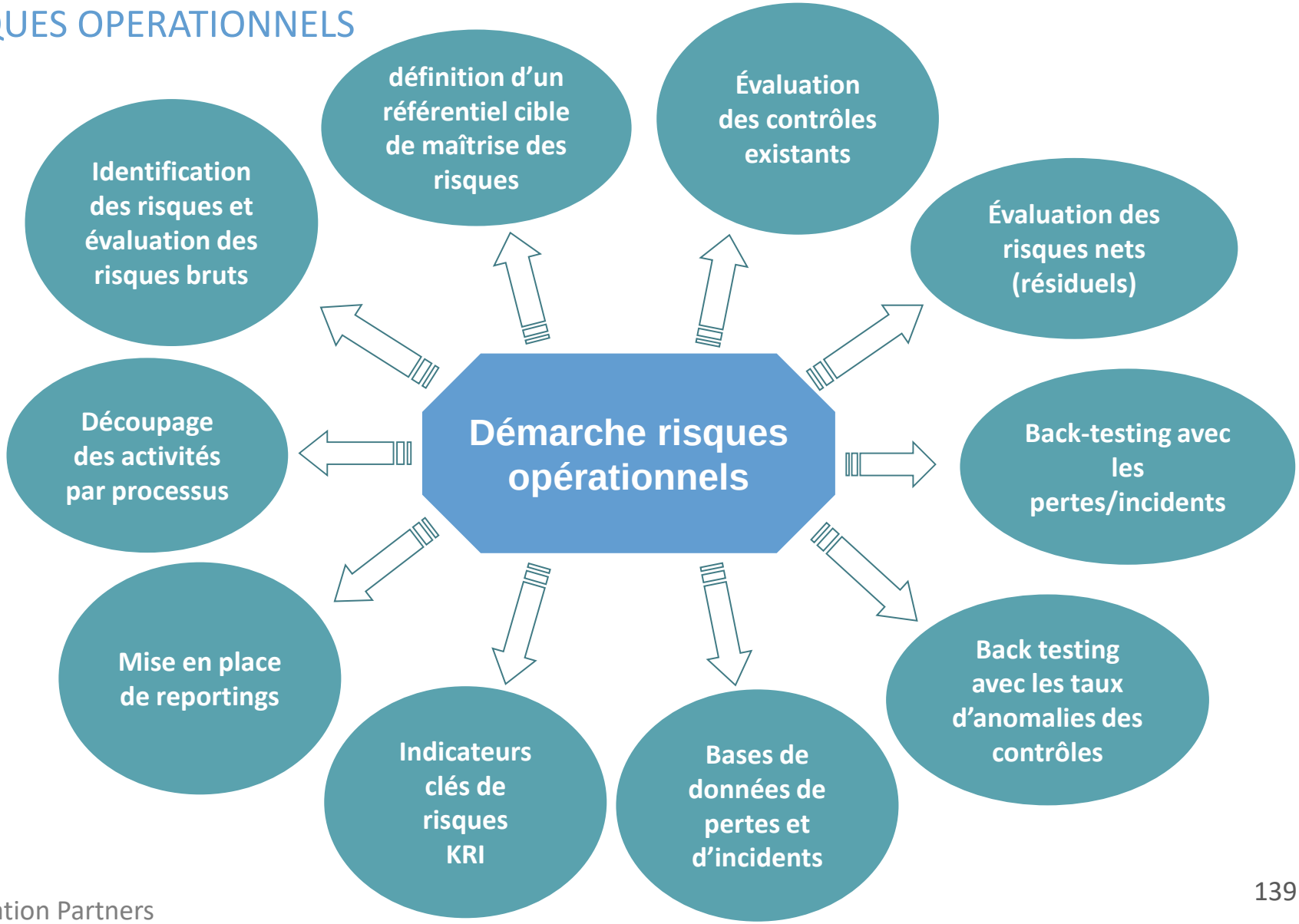
Mesure du risque opérationnel (articles 214 et 215)

- Politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions aux risques opérationnels
- Plans d'urgence et de poursuite de l'activité
  - Mesures pour s'assurer que leur organisation et la disponibilité de leurs Ressources humaines, immobilières techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité
  - **Les établissements s'assurent de la cohérence et de l'efficacité des plans de continuité de l'activité dans le cadre d'un plan global défini par l'organe de surveillance et mis en œuvre par les dirigeants effectifs.**

© Regulation Partners

6. La fonction Gestion des risques

RISQUES OPERATIONNELS



© Regulation Partners

- **Les risques nouvellement définis par l'arrêté du 3 nov. 2014 à couvrir :**

Le risque de base

- **Définition** : risque de pertes résultant d'une évolution de la valeur d'un contrat à terme sur un indice boursier ou d'un autre produit dérivé de cet indice boursier, non entièrement conforme à celle des actions qui le composent **(Art. 10 v)**

Le risque de dilution

- **Définition :** risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi au débiteur de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme **(Art. 10 w)**

Le risque de titrisation

- **Définition :** risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles l'entreprise assujettie intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes **(Art. 10 y)**

Le risque systémique

- **Définition :** risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle **(Art. 10 z)**

© Regulation Partners

Le risque lié au modèle

- **Définition :** perte susceptible d'être subie du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans la mise au point, leur mise en œuvre ou leur utilisation (Art. 10 aa).

Le risque de levier excessif

- **Définition :** risque de vulnérabilité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, résultant d'une levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants (Art. 10 ab).

- **Gestion du risque de levier excessif :**
  - **Prendre des mesures prudentes à l'égard du risque de levier excessif qui tiennent compte de possibles augmentations du risque de levier excessif résultant d'une diminution de leurs fonds propres du fait de pertes attendues ou réalisées.**
  - **Résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif (Art. 212). (non applicable aux sociétés de financement)**

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

7/ La fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)

© Regulation Partners

regulation partners

La fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)

- **Une fonction définie par le *Livre Blanc de la sécurité des systèmes d'information :***

  - Sorti en mars 1996, le *Livre Blanc de la sécurité des systèmes d'information* commençait par un questionnaire à destination des dirigeants d'établissements de crédit.
  - Obligations issues de l'*article 89 de l'arrêté du 3 novembre 2014* :
    - Le contrôle des systèmes d'information pour évaluer périodiquement le niveau de sécurité des systèmes informatiques et des procédures de secours, la continuité de l'exploitation.
    - La préservation de l'intégrité et de la confidentialité des informations.
  - Le rôle du RSSI se révèle essentiel pour que le niveau de sécurité retenu soit respecté et que les SI soient adaptés aux métiers de l'établissement.

© Regulation Partners

regulation partners

Périmètre d'intervention du RSSI :

- Le respect de la sécurité des systèmes d'information nécessite la nomination d'un RSSI (Cf. *Livre Blanc de la CB 1996*).
- Celui-ci est en charge de :
  - Définir le risque maximum tolérable, c'est-à-dire la perte maximale que l'établissement peut supporter au regard de ses objectifs de fonds propres et de sa capacité bénéficiaire.
  - Mesurer la sécurité technique : 4 facteurs de risques sont à évaluer, plus connus sous l'acronyme *« DICP »* (disponibilité des données, intégrité des données, confidentialité, mode de preuve).
  - Evaluer les coûts de la sécurité et élaborer un budget de sécurité qui sera présenté à la direction générale
  - Proposer des normes de sécurité validées par la DG et les diffuser, mais aussi assurer la recette des outils de sécurité qu'il a défini mais pas conçus.
  - Analyser les contrats d'assurance de manière active
  - Sensibiliser et former les collaborateurs

© Regulation Partners

regulation partners

Positionnement de la fonction :

- Le RSSI est désormais une fonction indépendante des Directions Informatiques.
  - Cette fonction fait partie des contrôles permanents de second niveau.
  - Le RSSI est en fait un responsable du contrôle de la sécurité des systèmes d'information.
  - Il doit s'assurer régulièrement que le contrôle de premier niveau est bien réalisé (mise en place des habilitations, adéquation et respect des procédures de validation, traitement des incidents dans les délais, existence de dispositifs anti-intrusion, intégration des nouveaux applicatifs dans les normes de sécurité, mise en œuvre des contrôle automatisés).
  - Il intervient aussi lorsque certaines prestations sont externalisées.
- Liens avec les responsables des risques opérationnels :
  - Les systèmes d'information étant la cause de nombreux risques opérationnels, la cartographie de ces derniers doit intégrer l'avis du RSSI.

© Regulation Partners

III- Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

8/ La charte de gouvernance et de contrôle interne

© Regulation Partners

8. Charge de gouvernance et de contrôle interne

regulation partners

SOMMAIRE

1 PREAMBULE 3

1.1 PERIMETRE 3
1.2 DEFINITION ET OBJECTIFS DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 3

2 CHAMP D'APPLICATION : TYPES DE RISQUES 4

3 ACTEURS DU DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTROLE INTERNE 6

3.1 LA RESPONSABILITE DES OPERATIONNELS 6
3.2 LA FONCTION DE GESTION DES RISQUES 7
3.2.1 Objectifs de la fonction « Risques » 7
3.2.2 Pilotage des risques opérationnels 8
3.2.3 Pilotage des risques financiers et des risques de crédit/ contrepartie 8
3.2.4 Gestion et contrôle des risques 8
3.3 LA FONCTION DE CONFORMITE 10
1) S'assurer de la veille juridique et règlementaire 10
2) Établir une cartographie des risques de non-conformité 11
3) Intervenir en matière de nouveaux produits et nouvelles activités 11
4) Veiller à la formation 11
5) Intervenir en matière de Maîtrise d'ouvrage 11
6) Veiller à la Déontologie et prévenir les conflits d'intérêts 11
7) S'impliquer dans le processus de traitement des réclamations 12
8) Réaliser des contrôles permanents de conformité 12
9) Conformité des services d'investissement 12
10) Effectuer des reportings et participer aux comités 12
11) Rôle dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 12
3.4 ROLE ET MISSIONS DU CONTROLE PERMANENT 13
3.5 ROLE ET MISSIONS DU CONTROLE PERIODIQUE 13
3.6 LE RESPONSABLE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION – FONCTION RSSI ET RESPONSABLE DU PLAN D'URGENCE ET DE POURSUITE DE L'ACTIVITE (PUPA) 14
3.6.1 Sécurité des systèmes d'information 14
3.6.2 Pilotage du Plan d'urgence et de poursuite d'activité (PUPA) 15
3.6.3 Pilotage des Contrôles Généraux Informatiques 15

4 PRESTATIONS DE SERVICES ESSENTIELLES EXTERNALISEES *(PSEE)* 15

5 DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE DANS LES FILIALES 16

6 LES ORGANES DE GOUVERNANCE 16

6.1 ROLE ET MISSION DES DIRIGEANTS EFFECTIFS 16
6.2 ROLE ET MISSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 17
6.3 COMITES SPECIALISES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 18
6.3.1 Rôle et missions du Comité des risques 19
6.3.2 Rôle et missions du Comité d'Audit 19
6.3.3 Rôle et mission du Comité des Nominations 20
6.3.4 Rôle et mission du Comité des Rémunérations 21
7 ANNEXES : COMITES INTERNES ET ORGANISATION 23
LE COMITE OPERATIONNEL DES RISQUES, CONTROLES ET CONFORMITE 23

© Regulation Partr

QCM

- **Question 1**

  - Quelle est la différence entre contrôle permanent de 1er niveau et contrôle permanent de 2nd niveau ?

© Regulation Partners

- **Réponse 1**
  - Le contrôle permanent de premier niveau est effectué par les opérationnels, voire intégré dans les processus et les contrôles automatisés.
  - Le contrôle permanent de second niveau se caractérise par un contrôle indépendant des opérationnels intervenant de manière régulière.

© Regulation Partners

QCM

- **Question 2**

  - Comment peut-on définir les prestations essentielles externalisées ?

© Regulation Partners

- **Réponse 2**
  - Ce sont « les activités pour lesquelles l'entreprise assujettie confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance, démarchage, par le recours à des agents liés, ou par toute autre forme. » .

© Regulation Partners

- **Question 3**

  - Quelle est la différence entre le Contrôle Permanent et le Contrôle Périodique ?

© Regulation Partners

- **Réponse 3**
  - Le contrôle périodique est une fonction indépendante des opérationnels qui doit contrôler dans un délai aussi court que possible (en général 3 à 4 ans) l'ensemble des risques et des activités d'un établissement / Groupe.
  - Le contrôle permanent de 2nd niveau réalise des contrôles réguliers (en général périodicité au moins annuelle)

© Regulation Partners

- **Question 4**

  - Quelles sont les informations à donner à l'organe de surveillance ?

© Regulation Partners

- **Réponse 4**
  - Il reçoit le rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré et le rapport sur la mesure et la surveillance des risques, et le plan annuel d'audit.
  - Il est informé des limites de risque, du résultat des stress tests, de la nomination du Responsable Conformité et Risque.
  - Il donne son avis préalable en cas de licenciement de la personne en charge de la fonction Risque.
  - Il arrête le seuil de significativité permettant d'identifier les montants au-delà duquel les incidents doivent lui être reportés…

© Regulation Partners

Sommaire

I – Etude et portée de la règlementation applicable en matière bancaire et financière

II – Les règles en matière de gouvernance

III – Les fonctions de contrôle et risques (les fonctions clés) et les risques à couvrir

IV – Les reportings réglementaires

1/ Questionnaire sur la lutte anti-blanchiment (QLB)
2/ Rapport Annuel de la Conformité Interne (RACI)
3/ Questionnaire sur les Pratiques Commerciales (QPC)

© Regulation Partners

Introduction

regulation partners

Différents reportings doivent être mis en œuvre par les fonctions clés, comme notamment :

1
- Le questionnaire sur la lutte anti blanchiment (QLB)-31 mai 2018 puis 28 février

2
- Le Rapport Annuel sur le Contrôle Interne (RACI) à remettre le 30 avril ou 31 mars selon les établissements

3
- Le questionnaire sur les pratiques commerciales à remettre le 30 juin

© Regulation Partners

IV - Les reportings règlementaires

1/ Questionnaire sur la lutte anti-blanchiment (QLB)

© Regulation Partners

1. Questionnaire sur la LAB (QLB)

regulation partners

Le nouveau questionnaire annuel ACPR – 4 juillet 2017 – Instruction n° 2017- I11

B1) Évaluation des risques par l'organisme

- Classification des risques

B2) Organisation du dispositif de LCB-FT

- Responsable du dispositif de LCB-FT, correspondant/ déclarant TRACFIN
- Organisation du dispositif LCB-FT
- Information et formation
- Procédures relatives à la LCB-FT
- Classification des risques

B3) Contrôle interne du dispositif LCB-FT

- Contrôle permanent
- Contrôle périodique
- Tierce-introduction
- Externalisation en matière de LCB-FT

B4) Approche groupe

- Organisation du dispositif LCB-FT au sein du groupe
- Contrôle interne au sein du groupe
- Échanges d'informations nécessaires à l'organisation de la LCB-FT

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

1. Questionnaire sur la LAB (QLB)

regulation partners

Le nouveau questionnaire annuel ACPR – 4 juillet 2017 – Instruction n° 2017- I11

B5) Mesures de vigilance adaptées aux risques BC-FT et détection des opérations suspectes

- Identification du bénéficiaire effectif et recueil d'informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires
- Mesures de vigilance complémentaires
- PPE
- Mesures de vigilance renforcées
- Dispositif de surveillance des opérations
- Examen renforcé
- Obligations déclaratives

B6) Gel des avoirs et mesures restrictives

B7) Questionnaires sectoriels

- Secteur de la banque (PSP, correspondance bancaire)
- Secteur de l'assurance

B8) Données statistiques

B9) Déclaration annuelle PSP défaillant

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

1. Questionnaire sur la LAB (QLB)

regulation partners

Le nouveau questionnaire annuel ACPR – 4 juillet 2017 – Instruction n° 2017- I11

Exemples de nouvelles questions

- Classification des risques : la classification des risques de votre organisme couvre-t-elle:

Nouveau 1.030 – l'ensemble des canaux de distribution utilisés?

Nouveau 1.060	Avez-vous intégré des facteurs de risques de FT dans votre classification des risques ?	L. 561-4-1 CMF

- Organisation du dispositif LCB-FT: votre organisation prévoit-elle une centralisation ou une coordination pour:

Nouveau 2.010- l'analyse des anomalies détectées?

- Tierce introduction:

Nouveau 3.190 – Votre organisme s'assure-t-il de la mise en œuvre effective des obligations de vigilance par un ou plusieurs tiers introducteur(s)?

- Externalisation en matière de LCB-FT:

Nouveau 3.210- Votre organisme fait-il appel à des prestataires situés à l'étranger?

Si oui, précisez en commentaire le(s) nom(s) du ou des prestataires ainsi que le(s) pays concerné(s)

Nouveau 3.220- Votre organisme vérifie-t-il que ses procédures relatives à la LCB-FT sont effectivement mises en œuvre par le prestataire?

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

IV - Les reportings réglementaires

2/ Rapport Annuel de la Conformité Interne (RACI)

© Regulation Partners

Extrait RACI :

7. Risque de non conformité (hors risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme)

7.1. Formation du personnel aux procédures de contrôle de la conformité et information immédiate du personnel concerné des modifications pouvant intervenir dans les textes applicables aux opérations réalisées (cf. articles 39 et 40 de l'arrêté du 3 novembre 2014)

7.2. Évaluation et maîtrise du risque de réputation

7.3. Autres risques de non-conformité (déontologie bancaire et financière…)

7.4 Procédures permettant le signalement des manquements, infractions et dysfonctionnements

Indiquer :

– les procédures mises en place pour permettre au personnel de signaler aux responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'ACPR (ou à la BCE selon les cas) les manquements ou infractions à la réglementation prudentielle commis au sein de l'établissement ou susceptibles de l'être (cf. article L.511-41 du Code monétaire et financier) ;

– les procédures mises en place pour permettre à tout dirigeant ou préposé de faire part, au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils appartiennent, ou au responsable mentionné à l'article 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014, de ses interrogations sur d'éventuels dysfonctionnements concernant le dispositif de contrôle de la conformité (cf. article 37 de l'arrêté du 3 novembre 2014).

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

Extrait RACI :

7.5. Centralisation et mise en place de mesures de remédiation et de suivi

Indiquer :

– les procédures mises en place pour centraliser les informations relatives aux dysfonctionnements éventuels dans la mise en œuvre des obligations de conformité (cf. articles 36 et 37 de l'arrêté du 3 novembre 2014) ;

– les procédures mises en place pour suivre et évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier aux dysfonctionnements dans la mise en œuvre des obligations de conformité (cf. article 38 de l'arrêté du 3 novembre 2014).

7.6. Description des principaux dysfonctionnements identifiés au cours de l'exercice

7.7. Résultats des contrôles permanents menés en matière de risque de non-conformité :

– principales insuffisances relevées ;

– mesures correctives engagées pour remédier aux insuffisances relevées, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport ;

– modalités de suivi des recommandations résultant des contrôles permanents (outils, personnes en charge) ;

– modalités de vérification de l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein des entreprises, par les personnes compétentes (cf. articles 11 f) et 26 a) de l'arrêté du 3 novembre 2014).

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

Extrait RACI :

8. Risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

8.1. Classification des risques (LCB/FT) (cf. articles 57 à 60 de l'arrêté du 3 novembre 2014) :

- description, formalisation, mises à jour et présentation des analyses sur lesquelles cette classification est fondée.

8.2. Procédures (LCB/FT) (cf. articles 61 à 70 de l'arrêté du 3 novembre 2014) :

– description, formalisation et date(s) de mise à jour des procédures sur lesquelles s'appuie le dispositif de LCB/FT en faisant ressortir les modifications significatives intervenues au cours de l'exercice notamment sur les procédures relatives :

- à l'identification des nouveaux clients et des bénéficiaires effectifs,
- à l'identification des clients occasionnels,
- à la connaissance des clients,
- aux modalités de mise en conformité des dossiers clients existants avec les obligations de vigilance constante ;
- description des modalités de mise en œuvre des obligations de vigilances allégées, complémentaires et renforcées ;
- description des modalités de mise en œuvre des obligations en matière de virements de fonds (en tant que prestataire de paiement du donneur d'ordre, prestataire de paiement intermédiaire, prestataire de paiement du bénéficiaire) ;

– le cas échéant, modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : description des procédures existantes sur les échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations ;

– modalités de définition des critères et seuils de significativité des anomalies en matière de LCB/FT.

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

Extrait RACI :

8.3. Résultats des contrôles permanents menés en matière de risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :

- principales insuffisances relevées ;
- mesures correctives engagées pour remédier aux insuffisances relevées, date de réalisation prévisionnelle de ces mesures et état d'avancement de leur mise en œuvre à la date de rédaction du présent rapport ;
- modalités de suivi des recommandations résultant des contrôles permanents (*outils, personnes en charge*) ;
- modalités de vérification de l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées au sein des entreprises, par les personnes compétentes (cf. articles 11 f) et 26 a) de l'arrêté du 3 novembre 2014).

8.4. Principales insuffisances du dispositif relevées notamment par les autorités de contrôle nationales et étrangères et mesures correctrices décidées

Source : RACI ACPR 2015

© Regulation Partners

IV - Les reportings réglementaires

3 / Les pratiques commerciales

© Regulation Partners

regulation partners

Le rapport sur les pratiques commerciales (Instruction 2012-I-07 revue en 2015)

Chaque année, le responsable contrôle de la conformité doit envoyer à l'ACPR un questionnaire sur les pratiques commerciales. **Ce rapport est désormais transmis aux dirigeants effectifs pour validation avant envoi à l'ACPR**

- Données générales
- Questionnaire sur le dispositif général de contrôle des règles de protection de la clientèle
  - Conformité des opérations aux règles de protection de la clientèle et suivi des risques de commercialisation
    - Nouveaux produits
    - Veille réglementaire
    - Définition de profils des clients et adaptation de la gamme de produits
    - Qualité de l'information et du conseil délivré à la clientèle
    - Commercialisation des offres de crédit
    - Convention AERAS

© Regulation Partners

regulation partners

Le nouveau questionnaire sur les pratiques commerciales

- **4 parties :**

  1. DONNEES D'IDENTIFICATION
  2. DONNEES D'ACTIVITE
  3. PRATIQUES COMMERCIALES ET MOYENS DEDIES
  4. DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

- **Fréquence**

1 fois par an, avec des données arrêtées au 31 décembre de chaque année.

- **Validation et date d'envoi**

A valider par les dirigeants effectifs. A envoyer au 30 juin chaque année.

- **Notice questionnaire pratiques commerciales et protection de la clientèle**

✓ Disponible à la fin du questionnaire

✓ Aide pour remplir les différentes rubriques

© Regulation Partners

3. Reporting sur les pratiques commerciales : Extraits

regulation partners

Volume des réclamations

1. Catégorie de produits ou de services	Volume des réclamations clientèle En nombre			Saisines des tribunaux (en nombre) faisant suite à une réclamation portées à la connaissance du déclarant
		Positives (y compris règlement amiable proposé par l'établissement, Informations ou Explications)	Négatives	
Comptes				
Moyens de paiement				
Produits d'épargne (épargne réglementée/autres, instruments financiers dont OPCVM)				
Crédits immobiliers				
Crédits consommation (prêts personnels, crédits affectés, crédits renouvelables)				
Crédits aux professionnels				
Autres crédits				
Distribution de produits d'assurance				
Banque à distance				
Services bancaires sur automates				

© Regulation Partners

3. Reporting sur les pratiques commerciales : Extraits

Réponses apportées aux réclamations clientèles (en nombre)	
Positives (y compris règlement amiable proposé par l'établissement, Informations ou Explications)	Négatives

« Réclamation » : Cette notion s'entend au sens de la recommandation de l'ACPR 2015-R-03 du 26 février 2015 sur le traitement des réclamations.

« Réponses positives » : Il s'agit des réclamations pour lesquelles l'organisme a fait droit en totalité, ou partiellement mais à titre principal, aux demandes de l'assuré. Il appartient à l'entité déclarante de classer les réponses partiellement positives dans l'une ou l'autre des rubriques « positives » ou « négatives

© Regulation Partners

3. Reporting sur les pratiques commerciales : Extraits

2. TYPE DE CLIENT	Volume des réclamations clientèle	Réponses apportées aux réclamations clientèles (en nombre)		Saisines des tribunaux (en nombre) faisant suite à une réclamation portées à la connaissance du déclarant
	en nombre	Positives (y compris règlement amiable proposé par l'établissement, Informations ou Explications)	Négatives	
Particuliers				
Professionnels personnes physiques				
Personnes morales				

© Regulation Partners

3. Reporting sur les pratiques commerciales : Extraits

regulation partners

Dispositif de contrôle interne

1. **Données chiffrées**

	Nombre de personnes en EATP	En % de l'effectif total de l'établissement
Effectif total du contrôle interne		
Dont contrôle permanent		
Dont contrôle périodique		

Contrôle permanent

2. **Dispositif de contrôle permanent**

2.1. Comment évaluez-vous la couverture par le dispositif de contrôle permanent des risques liés au non-respect des règles portant sur les différentes phases et aspects de la commercialisation des produits et de la relation clientèle ?

Pour chaque ligne, identifier le niveau de couverture : 0 = pas de couverture ; 1= couverture insuffisante (certains items non couverts par le dispositif de contrôle) ; 2= couverture partielle (tous les items sont couverts mais le sont de façon incomplète) ; 3= couverture satisfaisante.

	Évaluation de 0 à 3	Depuis le 31 décembre de l'année sous revue, votre établissement a-t-il engagé ou apporté des évolutions à son dispositif de contrôle permanent pour améliorer la couverture des risques liés au non-respect des règles portant sur les différentes phases et aspects de la commercialisation des produits et de la relation clientèle ?	Description succincte des évolutions le cas échéant apportées ou engagées	Commentaires
Identification et évaluation des risques liés au non-respect des règles de commercialisation des produits et de protection de la clientèle[6]		Oui / Non		
Contrôle des conditions de mise en marché des nouveaux produits				
Conformité de la documentation commerciale et publicitaire, précontractuelle et contractuelle				

Le dispositif de contrôle interne doit notamment couvrir :

- les dispositions législatives et réglementaires, nationales ou européennes, applicables,
- les codes de bonne conduite homologués ou approuvés,
- les recommandations et positions de l'ACPR
- les normes professionnelles.

Source: notice QPC

© Regulation Partners

3. Reporting sur les pratiques commerciales : Extraits

regulation partners

3. Dispositif de contrôle périodique

3.1. Comment évaluez-vous sur le cycle de contrôle périodique la couverture des risques liés au non-respect de règles de protection de la clientèle sur les activités suivantes :

Pour chaque ligne, identifier le niveau de couverture : 0 = pas de couverture ; 1= couverture insuffisante (certains items non couverts par le dispositif de contrôle) ; 2= couverture partielle (tous les items sont couverts mais le sont de façon incomplètes) ; 3= couverture satisfaisante

Activités	Évaluation de 0 à 3 (sans objet uniquement si l'activité n'est pas réalisée)	Votre établissement a-t-il ou envisage-t-il de faire évoluer son dispositif de contrôle périodique pour améliorer la couverture des risques de protection de la clientèle	Description succincte des évolutions le cas échéant apportées ou envisagées	Commentaires
Dépôt		Oui / Non		
Moyens de paiement				
Épargne bancaire				
Instruments financiers et parts sociales				
Crédit à la consommation				
Crédit immobilier / à l'habitat				

3.2. Décrire succinctement les missions de contrôle périodique traitant de thèmes de protection de la clientèle au cours de l'exercice sous revue.

Thème général de la mission	Thème de protection de la clientèle traité	Principale(s) mesure(s) prise(s) ou engagée(s) pour répondre aux recommandations majeures de la mission	Date d'achèvement des mesures prises ou engagées

© Regulation Partners

ANNEXES

1. Référentiels évaluation gouvernance
2. Compléments comité d'audit
3. Les attendus de la conformité

© Regulation Partners

Annexe 1. Référentiels évaluation gouvernance

Thème	Obligation règlementaire	Référence règlementaire	Texte règlementaire
Conseil Administration	Le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de directeur général, n'est désormais plus possible que par exception et avec l'accord de l'ACPR	Article L.511-58 du CMF (Ordonnance 2014-158 du 20 février 2014)	« La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes. » Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement. »
	Des Comités spécialisés du conseil (au-delà d'un total de bilan social ou consolidé supérieur à 5 milliards d'euros) : comité des rémunérations, comité des risques et comité des nominations	Article 104 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« les entreprises assujetties dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations »

© Regulation Partners

Les membres du conseil d'administration possèdent collectivement des compétences en matière de marchés bancaires et financiers, d'exigences légales et règlementaires applicables à l'établissement,	Décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014	Art. R. 511-16-2. :« Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière »
L'organe de surveillance et le comité des risques sont tenus informés de la désignation du responsable de contrôle permanent et du contrôle périodique	Article 22 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques est tenu informé par les dirigeants effectifs de la désignation des responsables mentionnés aux articles 16 et 17, dont l'identité est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Les responsables du contrôle permanent et du contrôle périodique rendent compte au conseil d'administration	Article 23 de l'Arrêté du 3 Novembre 2014	« Les responsables mentionnés aux articles 16 et 17 rendent compte de l'exercice de leurs missions aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, au comité des risques. »

© Regulation Partners

Une procédure doit prévoir la possibilité pour le CA, d'être informé par le responsable du contrôle périodique en cas d'absence d'exécution des mesures correctrices décidées	Article 26 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les entreprises assujetties définissent des procédures qui permettent : a) De vérifier l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices qui ont été décidées par les personnes compétentes dans le cadre du dispositif de contrôle interne ; b) Au responsable du contrôle périodique d'informer directement et de sa propre initiative l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de l'absence d'exécution des mesures correctrices décidées. »
Le responsable de la fonction conformité rend compte au CA	Article 31 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Le responsable du contrôle de la conformité rend également compte directement à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. »
Le responsable de la conformité peut être la même personne dans un groupe de société, si accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées. *Communication à l'ACPR de l'identité du présent responsable*	Article 33 de l'Arrêté du 3 Novembre 2014	« Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, cette responsabilité peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées. »
Le responsable de la fonction risque rend compte au CA, sous certaines conditions Ce dernier est également dans l'obligation de communiquer toutes les informations nécessaires au CA Une procédure doit prévoir que le CA valide la destitution du responsable de la gestion des risques.	Articles 77 et 83 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et les alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Si nécessaire, en cas d'évolution des risques, il peut rendre directement compte à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs. Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques toute information nécessaire à l'exercice des missions de ces derniers ou que ceux-ci lui demandent. » « Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de surveillance et il peut, le cas échéant, en appeler directement sur ce point à celui-ci. Les entreprises assujetties mettent en place une procédure ou adaptent les procédures existantes afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent. »

© Regulation Partners

Le responsable de la gestion des risques peut être la même personne dans un groupe de société, si accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées. *Communication à l'ACPR de l'identité du présent responsable*	Article 79 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, la responsabilité de la fonction de gestion des risques peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées. »
Un reporting doit être effectué auprès du CA en ce qui concerne les risques de marché, les stress test et le résultat du contrôle périodique sur la validité et la cohérence des paramètres et hypothèses.	Article 129 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, afin d'apprécier les risques de l'entreprise assujettie, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. »
Un reporting doit être effectué auprès du CA en ce qui concerne les risques de taux d'intérêt global, les stress test et le résultat du contrôle périodique sur la validité et la cohérence des paramètres et hypothèses.	Article 139 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. »

© Regulation Partners

Réalisation de tests au moins une fois par an et mise à jour : -des plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque; -des plans de rétablissement de la liquidité Le CA est informé des plans d'urgence et doit approuver ces derniers.	Articles 177/180 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	Article 177 : "De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés. Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier". Article 180 : "Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168. Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence".
Un reporting doit être effectué deux fois par an par les dirigeants, auprès du CA en ce qui concerne les risques de liquidité.	Article 182 et 173 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité. Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. »

© Regulation Partners

Le Conseil d'Administration approuve au moins une fois par an le niveau de tolérance au risque de liquidité *Communication à l'ACPR du niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées - Article 154 de l'Arrêté du 3 novembre 2014.*	Article 183 Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148. L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa. »
Le CA est informé des résultats des scénarios de crise alternatifs et des actions prises, ainsi que des conclusions concernant le risque de liquidité.	Article 184 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents. Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant. »
Le CA approuve le niveau de tolérance au risque de liquidité	Article 181 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	"Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance".

Un reporting doit être effectué auprès du CA en ce qui concerne les risques de taux d'intérêt global, les stress test et le résultat du contrôle périodique sur la validité et la cohérence des paramètres et hypothèses.	Article 139 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les résultats de ces mesures sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. »
Un reporting doit être effectué deux fois par an par les dirigeants, auprès du CA en ce qui concerne les risques de liquidité.	Article 182 et 173 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité. Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. »
Le Conseil d'Administration approuve au moins une fois par an le niveau de tolérance au risque de liquidité	Article 183 Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148. L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa. »
Le CA est informé des résultats des scénarios de crise alternatifs et des actions prises, ainsi que des conclusions concernant le risque de liquidité.	Article 184 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents. Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant. »

© Regulation Partners

Les dirigeants effectifs informent le CA des décisions prises pour couvrir les risques de liquidité	Article 197 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les résultats de cette mesure sont communiqués aux dirigeants effectifs qui s'assurent que l'entreprise assujettie dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L'organe de surveillance et, le cas échant, le comité des risques est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par les dirigeants effectifs pour couvrir les risques de liquidité. »
Le CA approuve les limites globales de risques fixées par les dirigeants *Communication immédiate à l'ACPR de toute modification importante de position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites mentionnées à l'article 148.* *Communication des informations relatives aux stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios mentionnés respectivement aux articles 148, 175 et 168.* *Article 186 de l'Arrêté du 3 novembre 2014.*	Article 224 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les limites globales de risques sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, par les dirigeants effectifs et approuvées par l'organe de surveillance qui consulte, le cas échéant, le comité des risques, en tenant compte notamment des fonds propres de l'entreprise et, le cas échéant, des fonds propres consolidés ou sous-consolidés et de leur répartition au sein du groupe adaptée aux risques encourus. »
Le CA détermine les modalités de communication et de périodicité selon lesquelles les informations lui sont communiquées ainsi que les modalités de communication de ces informations vers le comité risque	Article 229 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les entreprises assujetties définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, des dirigeants effectifs et, le cas échéant, du comité ad hoc mentionné à l'article 228, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes. L'organe de surveillance des entreprises assujetties détermine les modalités de communication et de périodicité selon lesquelles les informations mentionnées au premier alinéa lui sont communiquées, ainsi que, le cas échéant, au comité des risques. »
Le CA est destinataire d'états de synthèse adaptés pour la surveillance des opérations, états comportant des informations qualitatives et quantitatives	Article 230 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les entreprises assujetties élaborent des états de synthèses adaptés pour la surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées aux dirigeants effectifs, au comité ad hoc mentionné à l'article 228, à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. Ces états comportent des informations quantitatives et qualitatives, ces dernières permettant notamment d'expliciter la portée de mesures utilisées pour évaluer le niveau des risques encourus et fixer les limites. »

© Regulation Partners

Le Conseil de Surveillance : - dispose des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie, et demeure responsable du fait que l'entreprise se conforme aux obligations de l'Arrêté du 3 novembre 2014. - détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises (sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise notamment).	Article 241 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	"La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance. Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie. Sans préjudice de l'article L. 511-96 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus par à l'article L. 511-89 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises".
Le conseil de Surveillance examine régulièrement (le cas échéant avec l'aide du comité des risques) les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, évalue leur efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillance.	Article 243 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	"L'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, le cas échéant, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, d'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillance".
Un reporting au CA est fait immédiatement, en cas de dépassement des seuils de risque de perte	Article 245 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques […] auquel l'entreprise assujettie est affiliée. »

© Regulation Partners

Le CA fixe les seuils de significativité des pertes *Communication à l'ACPR des critères et seuils (article 98) - Article 247 de l'Arrêté du 3 novembre 2014* *Les dirigeants effectifs informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance - Article 249 de l'Arrêté du 3 novembre 2014.*	Article 244 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« L'organe de surveillance arrête, le cas échéant, sur avis de l'organe central de l'entreprise assujettie, les critères et seuils de significativité mentionnés à l'article 98 permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance. »
Le CA est informé des anomalies significatives détectées par le dispositif LCB-FT ainsi que sur les insuffisances dudit dispositif	Article 246 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur les insuffisances de ce dispositif, notamment celles constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères, est portée à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques et de l'organe central auquel l'entreprise assujettie est affiliée. »
Le CA contrôle au moins deux fois par an l'activité et les résultats du contrôle interne, sur la base des informations transmises par les dirigeants effectifs et les responsables des fonctions conformité, contrôle périodique, contrôle permanent, risques et contrôle périodique. *Communication de ces éléments au Secrétariat général de l'ACPR, ou à la Banque Centrale Européenne (BCE) selon les cas , ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.*	Article 252 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 246.

© Regulation Partners

Les dirigeants doivent informer le CA au moins une fois par an : - Des enseignements dégagés de l'analyse et du suivi des risques - Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et leur efficacité - Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques qui en découlent Approbation par le CA des limites proposées par les dirigeants effectifs116	Article 253 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les dirigeants effectifs informent régulièrement, au moins une fois par an, l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques : a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 106 ainsi que l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 109 et 110 et la surveillance du risque de non-conformité ; b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ; c) Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l'entreprise assujettie. Les entreprises assujetties distinguent parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des trois premiers tirets du r de l'article 10. L'organe de surveillance approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs. **Les documents examinés dans ce cadre par l'organe de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.** »

© Regulation Partners

Les rapports des contrôles périodiques sont communiqués au CA	Article 257 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	« Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 17 sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques. Lorsque le nombre de rapports et la taille de l'établissement le justifient, peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les conclusions figurant dans ces rapports, qui en reprennent les résultats principaux. S'ils en font la demande, lesdits rapports leur sont communiqués sans délai. Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci. Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » *Mise à disposition des rapports de contrôle périodique aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de l'ACPR - Article 257*
Le CA doit définir un plan global de poursuite de l'activité *A noter que "les mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place" sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés. »*	Article 215 / 218 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	Article 215 : « les entreprises assujetties : a) Disposent de plans d'urgence et de poursuite de l'activité ; b) S'assurent que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ; c) S'assurent de la cohérence et de l'efficacité des plans de continuité de l'activité **dans le cadre d'un plan global défini par l'organe de surveillance et mis en œuvre par les dirigeants effecti**fs. » Article 228 : « Les entreprises assujetties mettent en place des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer leur capacité à limiter les pertes et à ne pas interrompre leur activité en cas de perturbation grave de celle-ci.«

© Regulation Partners

Communication au CA, au moins une fois par an : - d'un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré (inclusion du rapport au niveau du groupe). La composition du rapport doit être conforme notamment à l'article 259 de l'arrêté du 3 novembre 2014; -d'un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires. Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé. Ce rapport comprend une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement. Elles y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance. Le rapport inclut une analyse de l'évolution des indicateurs de coûts de la liquidité au cours de l'exercice. Autres exigences sur la nature du rapport développées aux articles 263 et 264 de l'arrêté du 3 novembre 2014.	Article 265 de l'Arrêté du 3 novembre 2014	"Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés à l'article L. 511-89 du code monétaire et financier et à l'organe central. Ces rapports sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe mentionnée au quatrième alinéa de l'article 262 est transmise par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier".
Le CA adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre. La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le CA **Au regard de l'article 266 de l'Arrêté du 3 novembre 2014, communication d'un rapport à l'ACPR, intégrant des informations sur la politique et les pratiques de rémunérations des personnes définies à l'article L. 511-71 du CMF et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé.** **Communication des procès verbaux à l'ACPR ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199 - Article 251 de l'Arrête du 3 novembre 2014.**	Article L. 511-72, L511-74, du Code monétaire et financier	"Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.' "La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.'

Le CA approuve le Plan préventif de rétablissement, ainsi que toutes ses modifications ultérieures. *Communication au collège de supervision de l'ACPR du Plan préventif de rétablissement selon une fréquence annuelle (et à chaque modification notamment), "dans les meilleurs délais".*	Article L. 613-35 du CMF	**"I .-Sont soumis à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement :** **1° Les établissements de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qui constituent une part importante du système financier au sens du paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;** **2° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de l'article L. 613-20-1** **(...)** **Le plan préventif de rétablissement est soumis, pour son adoption et à chacune de ses modifications, à l'approbation du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne chargée de l'établir, préalablement à sa transmission au collège de supervision.**

© Regulation Partners

Thème	Obligation règlementaire	Référence règlementaire	Texte règlementaire
Comité des Risques	Les membres du comité risque doivent disposer de compétences adaptées	L.511-92 CMF (Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014)	« Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l'appétence en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »
	Le comité des risques conseille le conseil d'administration	L.511-93 CMF (Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014)	« Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l'établissement de crédit ou de la société de financement et l'appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. »
	Le comité des risques s'assure que les prix des produits/services bancaires proposés reflètent correctement les risques	L.511-94 CMF (Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014)	« Le comité des risques examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d'action pour y remédier. » Livre II : Titres financiers / Contrats Financiers / Titre de capital / Titre de créance / Placements collectifs / Produits d'épargne Livre III : Comptes et dépôts / Crédits / services de paiement / Monnaie électronique / Services d'investissement/ Cautions

© Régulation Partners

Thème	Obligation règlementaire	Référence règlementaire	Texte règlementaire
Comité des Rémunérations	Le comité des rémunérations a compétence en ce qui concerne la politique de rémunération	L.511-102 du CMF	« Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrête concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit ou la société de financement. »
	Le comité des rémunérations contrôle la rémunération du responsable de la fonction clé de gestion des risques, ainsi que du responsable de la conformité.	L.511-102 du CMF	« Ce comité ou, à défaut, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes contrôle directement la rémunération du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 et, le cas échéant, du responsable de la conformité. »

© Regulation Partners

Thème	Obligation règlementaire	Réf. Règl.	Texte règlementaire
Comité des nominations	Le comité des nominations recommande des candidats aptes aux fonctions d'administrateurs	L.511-98 du CMF	« Le comité des nominations prévu à l'article L. 511-89 identifie et recommande au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l'exercice des fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l'assemblé générale. »
	Il évalue l'équilibre de la diversité des connaissances, compétences et expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du CA	L511-98 alinéa 2 du CMF	« Il évalue l'équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. »

© Regulation Partners

Comité des nominations	Il fixe un équilibre à atteindre pour la représentation homme/femme au CA	L511-99 du CMF Art.105 Arrêté du 3 novembre 2014	« le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration » **Communication à l'ACPR, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin de chaque année de l'objectif à atteindre concernant la représentation homme/femme de l'organe de surveillance notamment.**
	Il évalue au moins une fois par an le CA ainsi que ses membres et donne des recommandations, dans le champ de sa compétence	L511-100 du CMF	« Le comité des nominations évalue périodiquement et au moins une fois par an la structure, la taille, la composition et l'efficacité du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes au regard des missions qui lui sont assignées et soumet à ce conseil ou à cet organe toutes recommandations utiles. Il évalue périodiquement et au moins une fois par an les connaissances, les compétences et l'expérience des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, tant individuellement que collectivement, et lui en rend compte. »
	Il vérifie l'absence d'abus de majorité au sein du CA	L511-101 du CMF	« Dans l'exercice de ses missions, le comité des nominations s'assure que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes n'est pas dominé par une personne ou un petit groupe de personnes dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'établissement de crédit ou de la société de financement. »

© Regulatory Partners

Le Comité d'audit

Article L823-19 modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 43

I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L. 820-1 et des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :

*1° Il suit le **processus d'élaboration de l'information financière** et, le cas échéant**, formule des recommandations** pour en garantir l'intégrité ;*

*2° Il **suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques**, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;*

*3° **Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes** proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 823-3-1 ;*

*4° **Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission** ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et suivants ;*

*5° **Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance** définies à la section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;*

*6° **Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article L. 822-11-2** ;*

*7° **Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions**. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.*

© Regulation Partners

Le Comité d'audit

Paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014

3.Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de 15 % du total des honoraires reçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou, le cas échéant, par le contrôleur du groupe effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, ce contrôleur légal des comptes ou ce cabinet d'audit ou, le cas échéant, ce contrôleur du groupe en informe le comité d'audit et analyse avec lui les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. Le comité d'audit examine si la mission d'audit devrait être soumise à un examen de contrôle qualité de la mission par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit avant la publication du rapport d'audit. Lorsque les honoraires reçus d'une telle entité d'intérêt public continuent de dépasser 15 % du total des honoraires reçus par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, ou, le cas échéant, par le contrôleur du groupe effectuant le contrôle légal, le comité d'audit décide, sur la base de critères objectifs, si le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit ou le contrôleur du groupe chargé du contrôle légal des comptes d'une telle entité ou d'un tel groupe d'entités peut continuer à effectuer ce contrôle pendant une période supplémentaire, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

© Regulation Partners

Annexe 2 : Compléments Comité d'audit
Réforme Européenne de l'Audit

regulation partners

- Services Autres que la Certification des Comptes (SACC)

SACC interdits		
Fiscalité	Services d'évaluation	Ressources humaines
Association à la gestion ou à la prise de décisions de l'entité contrôlée	Services juridiques	Missions de commissariat aux apports et à la fusion
Comptabilité	Audit interne	Prestations d'externalisation
Paie	Services liés au financement	Élaboration d'une information ou d'une communication financière
Contrôle interne, gestion des risques, systèmes informatiques	Promouvoir, vendre ou souscrire des actions de l'entité contrôlée	Maniement ou séquestre de fonds

Article L822-11, Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 24

I. - Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ***les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014****.*

II. - Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

III. - Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, ***les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.***

Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.

© Regulation Partners

- Services Autres que la Certification des Comptes (SACC)

Plafonnement des honoraires relatifs aux services autres que la certification des comptes

Le total des honoraires facturés en N au titre des SACC auprès des entités du groupe ne peut excéder 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des 3 derniers exercices pour le contrôle légal de l'EIP et, le cas échéant, de ses entités mères et filiales.

$$\frac{\text{Honoraires de Services autres que la certification des comptes (SACC) réalisés en N par le CAC auprès des entités du groupe. (Hors ceux imposés par la législation nationale ou de l'UE)}}{\dfrac{\text{Honoraires de commissariat aux comptes N-1, N-2, N-3 versés au CAC par l'EIP, mères et filles}}{3}} \leq 70\%$$

<u>Extrait Article 4 du RÈGLEMENT (UE) no 537/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 :</u>

« …2.Lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit fournit à l'entité contrôlée, à son entreprise mère ou aux entreprises qu'elle contrôle, pour une période de trois exercices consécutifs ou plus, des services autres que d'audit, autres que ceux visés à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, le total des honoraires pour ces services se limite à 70 % maximum de la moyenne des honoraires versés au cours des trois derniers exercices consécutifs pour le contrôle légal des comptes de l'entité contrôlée et, le cas échéant, de son entreprise mère, des entreprises qu'elle contrôle, et des états financiers consolidés de ce groupe d'entreprises »

© Regulation Partners

regulation partners

Les 10 missions de la Conformité

1. Assurer la veille réglementaire en collaboration avec la direction juridique

- collecter des éléments de veille réglementaire et juridique
- analyser la veille et son impact pour l'activité
- diffuser l'information auprès des collaborateurs
- **donner son avis sur les projets de textes (participation aux groupes de place)**

2. Etablir une cartographie des risques de non-conformité

- Établir la cartographie des risques de non-conformité en liaison avec la cartographie des risques opérationnels

3. Intervenir en matière de nouveaux produits et nouvelles activités

- émettre un avis écrit sur les activités, opérations et produits nouveaux.
- donner un avis sur les produits distribués à de nouvelles cibles de clientèle.
- vérifier la documentation promotionnelle.

4. Veiller à la formation

- s'assurer de la formation des collaborateurs et de la Direction générale (formation conformité adaptée aux métiers).

5. Intervenir en matière de maîtrise d'ouvrage des applicatifs compliance

- Définir le paramétrage des outils (notamment LCB-FT, prévention des abus de marché) et suivre le développement de ces applicatifs spécifiques et leur adaptation aux besoins.

© Regulation Partners

Annexe 3 : Les attendus de la conformité

regulation partners

6. Veiller à la Déontologie et prévenir les conflits d'intérêts et lutter contre la corruption

- établir le code de déontologie, mettre en place des procédures de prévention de la corruption
- gérer les conflits d'intérêts

7. Assurer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT

- s'assurer de l'adéquation du dispositif de LCB-FT par rapport à la règlementation.

8. Effectuer des reporting

- réaliser des reporting relatifs aux risques et aux contrôles de non-conformité présentés au Comité conformité, et en informer la Direction Générale, le Comité d'audit et l'organe de surveillance.
- s'assurer de l'envoi dans les délais des reportings règlementaires à destination du régulateur

9. Mettre en place une procédure d'alerte éthique

- Mettre en place une procédure conforme aux articles 36 et 37 de l'Arrêté du 3 novembre, à savoir que tout collaborateurs dispose de la possibilité de faire part, au Responsable de la Conformité, de ses interrogations sur d'éventuels dysfonctionnements qu'il constaterait dans la mise en œuvre des obligations de conformité lors d'opérations traitées. La Fonction Conformité doit recueillir les signalements tout en garantissant, dans un cadre strict, la confidentialité des lanceurs d'alerte.
- Mettre en place une procédure de whistleblowing prudentiel, c'est-à-dire que tout collaborateur puisse signaler l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) les manquements et les infractions potentiels ou avérés aux textes européens et français relatifs aux exigences prudentielles applicables aux sociétés de financement.

10. Contrôler la compliance des applicatifs métiers

© Regulation Partners

Annexe 4 : Rôle du comité des risques (orientations EBA):

- Fournir ses conseils et son assistance à l'organe de direction dans sa fonction de surveillance en ce qui concerne le suivi de la stratégie globale en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement, tant actuels que futurs, en tenant compte de tous les types de risques, afin de garantir qu'ils sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, à la culture et aux valeurs d'entreprise de l'établissement ;
- Assister l'organe de direction dans sa fonction de surveillance lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de la stratégie de l'établissement en matière de risque et les limites correspondantes qui ont été fixées ;
- Superviser la mise en œuvre des stratégies de l'établissement en matière de gestion des fonds propres et de liquidité ainsi que des autres risques pertinents, tels que le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel (y compris les risques juridique et informatique) et le risque de réputation, afin d'évaluer leur adéquation par rapport à l'appétit pour le risque et à la stratégie en matière de risque qui ont été approuvés ;
- Fournir à l'organe de direction dans sa fonction de surveillance des recommandations sur les ajustements nécessaires à apporter à la stratégie en matière de risque résultant, entre autres, de modifications du modèle d'entreprise de l'établissement, d'évolutions du marché ou de recommandations formulées par la fonction de gestion des risques ;
- Fournir des conseils concernant le recrutement de consultants externes auxquels la fonction de surveillance peut décider de recourir en vue d'obtenir des avis ou une assistance;
- Examiner différents scénarios possibles, y compris des scénarios de tensions, afin d'évaluer la manière dont le profil de risque de l'établissement réagirait à des événements externes et internes ;
- Superviser l'adéquation de tous les produits et services financiers significatifs proposés aux clients avec le modèle d'entreprise et la stratégie en matière de risque de l'établissement. Le comité des risques devrait évaluer les risques associés aux produits et services financiers proposés et tenir compte de la cohérence entre les prix attribués à ces produits et services et les gains générés par ceux-ci; et
- Evaluer les recommandations des auditeurs internes ou externes et suivre la mise en œuvre appropriée des mesures adoptées.

© Regulation Partners

Annexe 4 : Rôle du comité d'audit (orientations EBA):

- Suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne de la qualité et de gestion des risques de l'établissement et, le cas échéant, sa fonction d'audit interne, en ce qui concerne l'information financière de l'établissement contrôlé, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
- Superviser la mise en place de politiques comptables par l'établissement ;
- Suivre le processus d'élaboration de l'information financière et communiquer des recommandations visant à garantir son intégrité ;
- Examiner et contrôler dans la durée l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit conformément aux articles 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis et 24 ter de la directive 2006/43/UE et à l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014, et notamment le caractère approprié de la fourniture de services autres que d'audit à l'établissement contrôlé conformément à l'article 5 dudit règlement ;
- Vérifier le contrôle légal des états financiers annuels et consolidés, notamment sa réalisation, compte tenu des éventuelles constatations et conclusions de l'autorité compétente en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 537/2014 ;
- Assumer la responsabilité de la procédure de sélection des contrôleurs légaux des comptes externes ou des cabinets d'audit et soumettre une recommandation, pour approbation par l'organe compétent de l'établissement, sur leur désignation, rémunération et révocation ;
- Réexaminer la portée de l'audit et la fréquence du contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés ;
- Conformément à l'article 39, paragraphe 6, point a), de la directive 2006/43/UE, communiquer à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée des informations sur les résultats du contrôle légal des comptes et des explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus; et
- Recevoir et tenir compte des rapports d'audit.

© Regulation Partners